



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DARMA, S.E.;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/19 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdullah Lubis Nomor 16/6-A, Kelurahan Petisah

Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pegawai Swasta/Kepala Lingkungan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fikri Ikram Aristya, S.H., M.H dan kawana-kawan, para Advokat pada kantor ARISTYA & PARDEDE LAW FIRM, beralamat di Jalan Purwosari Gg. Saroha Nomor 2, RT. 2 RW. 2, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.B.2017/PN Mdn, tanggal 28 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1989/Pid.B.2017/PN Mdn, tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum, tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DARMA, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain INDRA GUNAWAN alias KUNA, diancam karena pembunuhan dengan rencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa DARMA, S.E. dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil print out percakapan jaring laba-laba telekomunikasi tahun 2014;
 - 1 (satu) buah push video DVR Ultra Resolution HDMI Hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Sport;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk mead Johnson;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang kayu warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang besi yang didalamnya terdapat 5 butir peluru;
 - 8 (delapan) butir peluru;
 - 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang ujungnya tipis;
 - 1 (satu) unit hp merk Motorola warna hitam No.0812640222441;
 - Bungkus plastik warna merah yang sudah koyak terlakban warna putih bening;

Hal. 2 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker mulut dan hidung warna hijau terbuat dari kain kasa dan bertali;
- Uang tunai sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor mesin G420-ID1092248;
- 1 (satu) buah kunci kontak terbuat dari besi yang terdapat tulisan For Kent;
- 2 (dua) buah Velg sepeda motor berwarna merah terpasang cakram;
- 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E.;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0784650-7 atas nama Darma, SE.;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0221611852 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E.;
- 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan nomor Rekening 0221611852 atas nama Darma S.E.;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 081263319438;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A3 dengan Nomor 08126004000;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Nomor 08227360822 dan 081263308008;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor 082238956232;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova warna hitam Tahun 2011 dengan Nomor BK-1133-MD;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Thosiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Café Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru;
- 1 (satu) buah baju kotak-kotak merk Nevada;
- 1 (satu) potong celana jeans merk Nevada;
- 1 (satu) pasang sandal merk jim joker warna hitam;

Hal. 3 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia;
 - 1 (satu) unit Sp.Motor Vario warna hitam BK-3577-AGN;
- seluruhnya dilampirkan dalam perkara atas nama JOHENDRAL alias ZEIN;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 15 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa DARMA, S.E.;
2. Menyatakan Terdakwa DARMA, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau pasal-pasal lain dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa DARMA, S.E. dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan TERDAKWA DARMA, S.E. dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
4. Merehabilitasi nama Terdakwa DARMA, S.E.;
5. Memperbaiki harkat, martabat dan kedudukannya;
6. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa DARMA, S.E. dari dalam Tahanan; dan
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila ternyata Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, tanggal 15 Desember 2017, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa DARMA, S.E. bersama dengan saksi S. SIWAJIRAJA Als RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN (masing-masing penuntutan terpisah) dan RAWINDRA Alias RAWI (meninggal dunia), pada tanggal 6 Januari 2017 sampai

Hal. 4 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Cafe U-9 yang terletak di Jalan Abdullah Lubis Kota Medan, Rumah Makan Dewa yang terletak di Jalan Iskandar Muda Kota Medan, dan Toko KUNA yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu INDRA GUNAWAN alias KUNA, diancam karena pembunuhan dengan rencana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI sudah lama saling mengenal di mana saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA merupakan seorang pengusaha batubara dan RAWINDRA alias RAWI adalah Ketua AMPI Kecamatan Medan Petisah dan merupakan kaki tangan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, sementara Terdakwa adalah seorang Kepala Lingkungan yang masih memiliki hubungan saudara dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan juga merupakan orang kepercayaan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan membantu saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA untuk mengurus kepentingan pribadi saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa bermula pada Tahun 2011 korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA menjadi Ketua Peradiah Sumut dan sejak saat itu telah terjadi hubungan yang tidak baik antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, di mana saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA tidak senang sebab digantikan, namun pada saat tersebut tidak terjadi permasalahan yang berakibat pada permasalahan perkelahian, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA diangkat menjadi Ketua PHDI KOTA MEDAN, sementara Terdakwa diangkat menjadi Wakil Ketua PHDI Kota Medan. Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sering melakukan koreksi dan memberikan kritik untuk kemajuan umat agama Hindu di Kota Medan serta dalam pembangunan Kuil atau mensejahterakan ummat Hindu dan yang pertama dikritiknya adalah NARAIN SAMI, S.H. selaku Ketua PHDI Sumut karena telah menjadikan organisasi agama Hindu dan Kuil Sri Marimanan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengawinkan warganegara Malaysia dengan warganegara Indonesia tanpa melalui prosedur undang-undang;
- Selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2014, CHANDRA BOSE yang merupakan pendeta di kuil tersebut dan merupakan paman dari saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA tidak pernah menegur CHANDRA BOSE atas

Hal. 5 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya untuk mencari keuntungan di kuil tersebut sehingga hal tersebut membuat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang. Bahwa ketika korban INDRA GUNAWAN alias KUNA hendak ikut dalam acara pemecahan kelapa pada acara perayaan “Thaipusem” saat itu CHANDRA BOSE melarang sehingga terjadi perkelahian antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan CHANDRA BOSE dan berlanjut dengan saling melaporkan di Polretabes Medan dan Polsek Medan Baru, di mana akhirnya korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dipanggil sebagai Tersangka, namun akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara perdamaian yang difasilitasi oleh RAJENDRA Alias RAJIN UBI;

- Bahwa terkait perkelahian di kuil tersebut, untuk memperlakukan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA agar diberhentikan sebagai Ketua Peradah kemudian NARAIN SAMI, S.H. selaku Ketua PHDI Sumut dan selaku Ketua Kuil Sri Marimanan melaporkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA ke Kantor Pusat Peradah di Jakarta, sehingga akhirnya korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak lagi menjabat sebagai Ketua Peradah digantikan oleh SATYA MOHAN kemudian korban INDRA GUNAWAN alias KUNA membentuk organisasi baru yang bernama The Hindu Centre dengan kantor yang sama dengan Peradah di Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan permasalahan tersebut tidak membuat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA berhenti untuk memberikan kritikan kepada Pengurus organisasi PHDI;
- Bahwa sekitar Tahun 2014, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sering memberikan komentar di kuil atau di lingkungan masyarakat agama Hindu di kota Medan terkait penggunaan dana Bansos dari Pemprov Sumatera Utara kepada PHDI Sumut dengan Ketua NARAIN SAMI, S.H di mana penggunaan dana Bansos dari Pemko Medan yang dikelola dan diterima oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku Ketua PHDI Kota Medan sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) per-tahun;
- Bahwa berlanjut pada tanggal 5 April 2014 saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah membantu RAWINDRA alias RAWI menjadi Ketua AMPI Kota Medan, kemudian perselisihan antara saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan Korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak berhenti, di bulan Februari 2014, perselisihan terus berlanjut dengan disuruhnya RAWINDRA alias RAWI oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA untuk melakukan penganiayaan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan membayar saksi WAHYUDI alias CULUN dan saksi MUSLIM (dalam perkara terpisah), tetapi tindakan penganiayaan tersebut tidak tepat sasaran dan mengenai karyawan korban

Hal. 6 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDRA GUNAWAN alias KUNA, yaitu WIRIYA sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA membuat laporan ke Polrestabes Kota Medan pada tanggal 5 April 2014 (sedang dalam proses peradilan);
- Bahwa hingga Tahun 2016, sejak adanya kasus penganiayaan yang salah sasaran terhadap karyawan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA atas nama WIRIYA di depan Toko "Kuna", saksi KAWIDA sangat meyakini bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berhubungan dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan berhubungan dengan masalah di kuil atau masalah organisasi PHDI, di mana orang yang tidak senang dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah kelompok orang-orang PHDI, yaitu NARAIN SAMI, S.H. dan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, dan disebabkan pelaku belum tertangkap pada saat itu oleh pihak Kepolisian, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA semakin sering memberikan statement di Media Massa, Media Sosial atau memberikan tanggapan di lingkungan masyarakat PHDI tentang penyalahgunaan dana Bansos yang diberikan oleh Pemerintah;
 - Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA melihat organisasi PHDI tersebut yang merupakan organisasi keagamaan dan merupakan Majelis tertinggi agama Hindu telah lari dari tujuan utamanya berkeinginan untuk maju sebagai Ketua PHDI Tingkat Sumut menggantikan NARAIN SAMI, S.H. atau maju menjadi calon Ketua PHDI Kota Medan menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, yang mana kedua Jabatan tersebut akan berakhir di akhir tahun Desember 2016;
 - Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA juga mengetahui bahwa saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku Tokoh Agama Hindu memiliki Cafe U Nine di Jalan Abdullah Lubis kota Medan dan mengetahui bahwa di tempat tersebut digunakan sebagai tempat perkumpulan orang-orang Suku India yang beragama Hindu sebagai tempat berkumpul dan mabuk-mabukan sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menyoroti hal ini di dalam pembicaraan dengan beberapa temannya di facebook, hal tersebut menurut saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah mencoreng nama baiknya selaku tokoh agama hingga kemudian melaporkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Polda Sumatera Utara sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dipanggil oleh Kepolisian Polda Sumut, namun perkara tersebut tidak lanjut proses penanganan perkaranya;
 - Bahwa niat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA untuk mencalonkan diri menjadi ketua atau pengurus di PHDI Sumut tidak mendapat dukungan dari Pengurus PHDI Sumut, yaitu NARAIN SAMI, S.H. serta korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mendapatkan informasi bahwa tempat perkumpulan di Cafe U Nine telah direncanakan pemilihan nantinya yang akan terpilih sebagai

Hal. 7 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua PHDI Sumut adalah saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA yang pada saat tersebut juga masih aktif sebagai Ketua PHDI Kota Medan;

- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang melihat saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku tokoh agama berteman dengan RAWINDRA alias RAWI yang merupakan preman serta menjadikan RAWINDRA alias RAWI sebagai orang kepercayaan kemudian mengangkat RAWINDRA alias RAWI sebagai Wakil Ketua PHDI bersama dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara Nomor 048 / SK / Parisada-SU- III / 2016, tanggal 2 Maret 2016 tentang Penyempurnaan Susunan dan Personalia Pengurus PHDI Kota Medan Masa Bakti 2011 – 2016 dengan lampiran Susunan Resuffle Kepengurusan PHDI Kota Medan dan setelah mengetahui akan perubahan susunan PHDI Kota Medan tersebut maka korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak berniat lagi akan mencalonkan diri menjadi Ketua PHDI Sumut dengan perkiraan akan kalah dan perkiraan tersebut benar, di mana pada bulan Desember 2016 korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mengetahui jika yang diangkat menjadi Ketua PHDI Sumut adalah saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah terpilih sebagai Ketua PHDI Sumut sehingga terjadi kekosongan ketua PHDI Kota Medan dan telah mengangkat RAWINDRA alias RAWI sebagai Plt. Ketua PHDI Kota Medan dan dipersiapkan sebagai Ketua PHDI pada pemilihan Tahun 2017 sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang dengan pengangkatan tersebut sebab RAWINDRA alias RAWI bukanlah tokoh agama, sedangkan organisasi PHDI adalah organisasi agama, dan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tetap akan maju mencalonkan diri sebagai Ketua PHDI Kota Medan menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa perselisihan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA masih berlanjut, di mana sekira bulan September 2016 bertempat di Toko Kuna, Jalan Ahmad Yani Nomor 84 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat kota Medan, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA pernah memberitahukan pada isterinya saksi KAWIDA dan didengar oleh karyawan toko miliknya, yakni KHAIRUL AMRI alias BOBY dan SIWA PERBU bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA diancam akan dibunuh oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan RAWINDRA alias RAWI melalui Handphone karena persoalan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA berkomentar di facebook miliknya yang mengatakan tentang saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA ada membuka café di Jalan Abdullah Lubis Medan untuk tempat mabuk-

Hal. 8 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan orang Tamil dan NARAIN SAMI, S.H. ada memakan uang bantuan pemerintah untuk PHDI Sumatera Utara;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2017, bertempat di Cafe U Nine Jalan Abdullah Lubis kota Medan yang merupakan milik saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dilaksanakan perencanaan akan pembunuhan tersebut yang dihadiri oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, Terdakwa DARMA, S.E., Chandra alias AYEN dan saksi JOHENDRAL alias ZEN serta disepakati harga pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Joki dan Eksekutor dan uang pembayaran akan diberikan oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA melalui Terdakwa DARMA, S.E. setelah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dibunuh;
- Bahwa saksi WAHYUDI alias CULUN yang merupakan sopir dari RAWINDRA alias RAWI yang juga hadir melihat RAWINDRA alias RAWI berkumpul dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan Terdakwa DARMA, S.E. di Cafe Raja U Nine (U9) Jalan Abdullah Lubis kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, Terdakwa, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN, dan RAWINDRA alias RAWI, sepakat berkumpul di Cafe U Nine, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, Terdakwa dan saksi JOHENDRAL alias ZEN berangkat ke Rumah Makan DEWA, yang mana pada saat itu saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang India Tamil, sedangkan RAWINDRA alias RAWI dan saksi JOHENDRAL alias ZEN mengendarai mobil Toyota Inova No. Pol. BK.1133 MD, setibanya di rumah makan DEWA, Terdakwa, RAWINDRA alias RAWI dan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA duduk semeja dan terlibat dalam suatu pembicaraan, setelah selesai makan pada saat ke luar dari rumah makan DEWA, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA berjalan menuju mobil sambil merangkul RAWINDRA alias RAWI, sedangkan posisi Terdakwa dan saksi JOHENDRAL alias ZEN berada tepat 1 (satu) langkah di belakang saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan RAWINDRA alias RAWI, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI : “Ane, selesaikan KUNA itu” lalu RAWINDRA alias RAWI menjawab : “tenang aja Ane”, sambil mereka berdua tertawa menuju mobil masing-masing, selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN mengantarkan RAWINDRA alias RAWI ke rumahnya di Jalan Waru Sekip Kota Medan dan dalam perjalanan dari rumah makan DEWA menuju Jalan Waru Sekip Kota Medan, RAWINDRA alias RAWI mengatakan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN: “cem mana masalah hutang itu sudah lama kali” lalu

Hal. 9 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi JOHENDRAL alias ZEN menjawab : “hutang itukan bisa dicicil” lalu RAWINDRA alias RAWI mengatakan : “ini ada kerjaan”, lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya : “apa kerjanya ?” dan dijawab RAWINDRA alias RAWI : “tembak Kuna, biar aku yang nyari eksekutornya, kalo oke biar aku kabari Bos Raja, bayarannya Rp. 20.000.000,- nanti potong hutang Rp. 18.000.000,- sama mu Rp. 2.000.000,- kalo kau enggak mau nanti kau yang kumatikan, keluargamupun ku kejar (sambil menodongkan senjata api ke arah perut saksi JOHENDRAL alias ZEN” lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI : “siapa yang bayar?” lalu dijawab oleh RAWINDRA alias RAWI : “nanti bos Raja yang bayar”, kemudian saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI : “ini tembak kayak mana” dan dijawab RAWINDRA alias RAWI : “tembak kaki aja”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 06.30 wib, RAWINDRA alias RAWI menghubungi saksi JOHENDRAL alias ZEN supaya datang ke rumahnya di Jalan Waru Nomor 63 Sekip Kota Medan untuk memberitahukan bahwa sudah ada seorang eksekutor yang akan melakukan penembakan yang bernama PUTRA, kemudian sekira pukul 07.00 wib RAWINDRA alias RAWI mengajak saksi JOHENDRAL alias ZEN pergi menuju ke sekitar rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang terletak di daerah Brayan kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam dengan memakai helm dan dari jarak 15 (lima belas) meter tepatnya di depan rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang saat itu berada di halaman hendak masuk ke dalam mobil, saat itulah RAWINDRA alias RAWI menunjukkan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN bahwa itulah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, setelah itu saksi RAWINDRA alias RAWI membawa saksi JOHENDRAL alias ZEN untuk bertemu dengan PUTRA untuk mengatur strategi penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, yang mana tugas saksi JOHENDRAL alias ZEN sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor, sedangkan PUTRA bertugas untuk melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wib, saksi JOHENDRAL alias ZEN menghubungi dan langsung menjemput PUTRA di Jalan Sunggal Kota Medan, tepatnya di depan PDAM Tirtanadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BK 1133 MD dan setelah itu langsung menuju ke rumah RAWINDRA alias RAWI dan sekira pukul 06.45 wib saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA masuk ke dalam rumah RAWINDRA alias RAWI dan setelah itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan

Hal. 10 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi senjata api beserta 2 unit helm dan 2 (dua) buah masker penutup mulut warna hijau. Kemudian sekira pukul 06.50 wib, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA sampai di rumah RAWINDRA alias RAWI di Jalan Waru Sekip kota Medan, lalu PUTRA masuk ke dalam rumah menjumpai RAWINDRA alias RAWI dan saat itu RAWINDRA alias RAWI menggiring sepeda motor dari rumahnya ke parkiran depan diikuti oleh PUTRA dengan posisi sudah menyandang tas sandang di pundaknya, kemudian RAWINDRA alias RAWI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi senjata api beserta 2 (dua) unit helm dan 2 (dua) buah masker penutup mulut warna hijau dan kemudian RAWINDRA alias RAWI meminta kunci mobil Toyota Inova BK 1133 MD kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN di hadapan PUTRA, setelah itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan helm dan masker kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA dan setelah itu saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berangkat ke rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sekira pukul 07.00 wib, yang mana saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berangkat dari rumah RAWINDRA alias RAWI dengan mengendarai sepeda motor satria FU menuju rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Helvetia untuk menghabisi atau menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan setibanya di rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, mobil korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak ada sehingga saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA pergi menuju Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Jalan Ahmad Yani, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat kota Medan, dan selanjutnya sekira pukul 08.45 wib saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berhenti di persimpangan Jalan Ahmad Yani III sambil memantau ke depan Toko Kuna tetapi mobil Pajero warna putih No. Polisi BK 1576 OO milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA belum ada sehingga saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berhenti di Jalan Ahmad Yani III di dekat hotel Kesawan Medan setelah memutar dari Jalan Mesjid dan kembali lagi ke Jalan Ahmad Yani III, dengan posisi saksi JOHENDRAL alias ZEN tetap di atas sepeda motor, sedangkan PUTRA berjalan lalu jongkok sambil memantau ke arah Toko KUNA milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA lalu tidak berapa lama kemudian mobil Pajero milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut tiba dan melintas dari depan hotel Kesawan dan disaksikan oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA lalu sekira pukul 08.50 wib mobil korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut tiba di depan

Hal. 11 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Jalan Ahmad Yani Kota Medan lalu korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari dalam mobil Pajeronya dan berjalan ke arah belakang menjumpai penjual susu yang bernama saksi SURANJANG SING alias CIN dan tukang susu menyapa sambil mengatakan : “apa kabar kuna?” dan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menjawab : “baik-baik saja” dan saat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari mobil, PUTRA mengatakan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN : “itu dia” lalu sekira pukul 09.00 wib PUTRA berjalan dan menyeberang jalan menuju ke arah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan menyandang tas warna hitam kemudian PUTRA mengeluarkan senjata api dari dalam tas tersebut dan ketika PUTRA tepat berada di depan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, lalu PUTRA langsung menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tepat di bagian dada sebelah kiri dan setelah menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA kemudian PUTRA langsung berlari menuju sepeda motor satria FU yang dikendarai oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN yang sudah siap, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala dan sekira pukul 09.01 wib PUTRA dan saksi JOHENDRAL alias ZEN pergi melarikan masuk ke Jalan Ahmad Yani IV tepat di sebelah toko sepatu Bata tembus ke Jalan Hindu Kota Medan;
- Bahwa setelah terjadinya penembakan saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA pergi ke rumah RAWINDRA alias RAWI kemudian RAWINDRA alias RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada PUTRA sebagai upah jasa penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, kemudian RAWINDRA alias RAWI menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dengan mengatakan : “bos Raja, Kuna sudah ditembak”, kemudian saksi JOHENDRAL alias ZEN bersama dengan RAWINDRA alias RAWI pergi menuju Jalan Sekip kota Medan dan dalam perjalanan RAWINDRA alias RAWI menelepon Terdakwa dan mengatakan : “ne, Kuna sudah ditembak, hubungilah bos Raja, kemudain sesampainya saksi JOHENDRAL alias ZEN dan RAWINDRA alias RAWI di Jalan Sekip kota Medan lalu RAWINDRA alias RAWI kembali menghubungi Terdakwa dan berkata : “cem mana? Sudah nyambung sama bos Raja? Dana sudah dicairkan?”, lalu Terdakwa menjawab : “tadi sudah ku telepon, tunggu bentar masih ada tamunya” tidak lama kemudian Terdakwa menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan setelah Terdakwa selesai menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, Terdakwa mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI : “oke ne, dana sudah masuk”, kemudian sekira pukul 11.45 wib Terdakwa bersama dengan saksi JOHENDRAL alias ZEN dan RAWINDRA alias RAWI sepakat untuk bertemu di

Hal. 12 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Dewa, namun sebelumnya Terdakwa mengambil uang dari Bank BCA di Jalan Iskandar Muda kota Medan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA ke rekening Terdakwa, setibanya di rumah makan Dewa, Terdakwa sambil berdiri mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan depan dan menyerahkan kepada RAWINDRA alias RAWI sebagai uang jasa penembakan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan mengatakan : “ini duitnya ne”;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wib, saksi CHANDRA alias AYEN, RAWINDRA alias RAWI, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan KRISNA berkumpul di kafe Guardian, yang terletak di Jalan Rotam kota Medan dan saat itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN sambil mengatakan “aku enggak main-main ya?” dan setelah itu RAWINDRA alias RAWI ke luar dari kafe Guardian dan beberapa menit kemudian RAWINDRA alias RAWI pergi dan selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN pun meninggalkan kafe Guardian;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/II/KK/VER/2017, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F.,DFM dengan sumpah Jabatan pada Rumah Sakit Bhayangkara kota Medan An. INDRA GUNAWA, S.H. alias KUNA dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh satu tahun, perawakan sedang, kulit berwarna hitam, rambut bentuk lurus berwarna hitam dan tidak mudah dicabut, warganegara Indonesia;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada kiri berbentuk lingkaran dengan pinggir berwarna hitam, ditemukan luka memar pada dada bagian luar sebelah kanan dan dan punggung telapak tangan kiri, ditemukan luka lecet pada daerah lutut sebelah kiri;

Dan hasil pemeriksaa dalam pada pembukaan dada kiri dijumpai resapan darah pada iga kedua dan ketiga, pada pembukaan dada kanan dijumpai patah tulang iga keempat dan luka tembus pada iga kelima sebelah kanan dengan pinggir tidak rata dengan luka memar disekeliling luka tembus dan dijumpai sekeping logam di sela iga kedua sebelah kanan, berwarna abu-abu dengan ujungnya agak runcing dan bagian belakangnya berbentuk bulat dan berlubang, pada pembukaan jantung dijumpai luka tembus pada kantung jantung sebelah kiri, robekan pada pembuluh darah besar jantung (aorta), dan dijumpai luka robek paru kiri sebelah atas, paru kanan sebelah bawah, dan diafragma sebelah kanan;

Hal. 13 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah luka tembak di dada kiri yang menembus paru-paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (aorta), paru-paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (diafragma) yang menyebabkan pendarahan yang banyak di rongga dada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa DARMA, S.E. bersama dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN (masing-masing penuntutan terpisah) dan RAWINDRA Alias RAWI (meninggal dunia), pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 09.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari di tahun 2017, bertempat di Toko KUNA Jalan Ahmad Yani Kel. Kesawan Kec. Medan Barat kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membantu melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu INDRA GUNAWAN alias KUNA, diancam karena pembunuhan dengan rencana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI sudah lama saling mengenal di mana saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA merupakan seorang pengusaha batubara dan RAWINDRA alias RAWI adalah Ketua AMPI Kecamatan Medan Petisah dan merupakan kaki tangan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, sementara Terdakwa adalah seorang Kepala Lingkungan yang masih memiliki hubungan saudara dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan juga merupakan orang kepercayaan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan membantu saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA untuk mengurus kepentingan pribadi saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa bermula pada Tahun 2011 korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA menjadi Ketua Peradah Sumut dan sejak saat itu telah terjadi hubungan yang tidak baik antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, di mana saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA tidak senang sebab digantikan, namun pada saat tersebut tidak terjadi permasalahan yang berakibat pada permasalahan perkelahian, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA diangkat menjadi Ketua PHDI KOTA MEDAN, sementara Terdakwa diangkat menjadi Wakil Ketua PHDI Kota Medan. Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sering melakukan koreksi dan memberikan kritik untuk kemajuan

Hal. 14 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umat agama Hindu di Kota Medan serta dalam pembangunan Kuil atau mensejahterakan umat Hindu dan yang pertama dikritiknya adalah NARAIN SAMI, S.H. selaku Ketua PHDI Sumut karena telah menjadikan organisasi agama Hindu dan Kuil Sri Marimanan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengawinkan warganegara Malaysia dengan warganegara Indonesia tanpa melalui prosedur undang-undang;

- Selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2014, CHANDRA BOSE yang merupakan pendeta di kuil tersebut dan merupakan paman dari saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA tidak pernah menegur CHANDRA BOSE atas perbuatannya untuk mencari keuntungan di kuil tersebut sehingga hal tersebut membuat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang. Bahwa ketika korban INDRA GUNAWAN alias KUNA hendak ikut dalam acara pemecahan kelapa pada acara perayaan "Thaipusem" saat itu CHANDRA BOSE melarang sehingga terjadi perkelahian antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan CHANDRA BOSE dan berlanjut dengan saling melaporkan di Polretabes Medan dan Polsek Medan Baru, di mana akhirnya korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dipanggil sebagai Tersangka, namun akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara perdamaian yang difasilitasi oleh RAJENDRA Alias RAJIN UBI;
- Bahwa terkait perkelahian di kuil tersebut, untuk mempermalukan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA agar diberhentikan sebagai Ketua Peradah kemudian NARAIN SAMI, S.H. selaku Ketua PHDI Sumut dan selaku Ketua Kuil Sri Marimanan melaporkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA ke Kantor Pusat Peradah di Jakarta, sehingga akhirnya korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak lagi menjabat sebagai Ketua Peradah digantikan oleh SATYA MOHAN kemudian korban INDRA GUNAWAN alias KUNA membentuk organisasi baru yang bernama The Hindu Centre dengan kantor yang sama dengan Peradah di Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan permasalahan tersebut tidak membuat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA berhenti untuk memberikan kritikan kepada Pengurus organisasi PHDI;
- Bahwa sekitar Tahun 2014, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sering memberikan komentar di kuil atau di lingkungan masyarakat agama Hindu di kota Medan terkait penggunaan dana Bansos dari Pemprov Sumatera Utara kepada PHDI Sumut dengan Ketua NARAIN SAMI, S.H di mana penggunaan dana Bansos dari Pemko Medan yang dikelola dan diterima oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku Ketua PHDI Kota Medan sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) per-tahun;

Hal. 15 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berlanjut pada tanggal 5 April 2014 saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah membantu RAWINDRA alias RAWI menjadi Ketua AMPI Kota Medan, kemudian perselisihan antara saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan Korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak berhenti, di bulan Februari 2014, perselisihan terus berlanjut dengan disuruhnya RAWINDRA alias RAWI oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA untuk melakukan penganiayaan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan membayar saksi WAHYUDI alias CULUN dan saksi MUSLIM (dalam perkara terpisah), tetapi tindakan penganiayaan tersebut tidak tepat sasaran dan mengenai karyawan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, yaitu WIRIYA sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA membuat laporan ke Polrestabes Kota Medan pada tanggal 5 April 2014 (sedang dalam proses peradilan);
- Bahwa hingga Tahun 2016, sejak adanya kasus penganiayaan yang salah sasaran terhadap karyawan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA atas nama WIRIYA di depan Toko "Kuna", saksi KAWIDA sangat meyakini bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berhubungan dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan berhubungan dengan masalah di kuil atau masalah organisasi PHDI, di mana orang yang tidak senang dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah kelompok orang-orang PHDI, yaitu NARAIN SAMI, S.H. dan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, dan disebabkan pelaku belum tertangkap pada saat itu oleh pihak Kepolisian, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA semakin sering memberikan statement di Media Massa, Media Sosial atau memberikan tanggapan di lingkungan masyarakat PHDI tentang penyalahgunaan dana Bansos yang diberikan oleh Pemerintah;
- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA melihat organisasi PHDI tersebut yang merupakan organisasi keagamaan dan merupakan Majelis tertinggi agama Hindu telah lari dari tujuan utamanya berkeinginan untuk maju sebagai Ketua PHDI Tingkat Sumut menggantikan NARAIN SAMI, S.H. atau maju menjadi calon Ketua PHDI Kota Medan menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, yang mana kedua Jabatan tersebut akan berakhir di akhir tahun Desember 2016;
- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA juga mengetahui bahwa saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku Tokoh Agama Hindu memiliki Cafe U Nine di Jalan Abdullah Lubis kota Medan dan mengetahui bahwa di tempat tersebut digunakan sebagai tempat perkumpulan orang-orang Suku India yang beragama Hindu sebagai tempat berkumpul dan mabuk-mabukan sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menyoroti hal ini di dalam pembicaraan dengan beberapa temannya di facebook, hal tersebut menurut saksi S.

Hal. 16 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIWAJIRAJA alias RAJA telah mencoreng nama baiknya selaku tokoh agama hingga kemudian melaporkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Polda Sumatera Utara sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dipanggil oleh Kepolisian Polda Sumut, namun perkara tersebut tidak lanjut proses penanganan perkaranya;

- Bahwa niat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA untuk mencalonkan diri menjadi ketua atau pengurus di PHDI Sumut tidak mendapat dukungan dari Pengurus PHDI Sumut, yaitu NARAIN SAMI, S.H. serta korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mendapatkan informasi bahwa tempat perkumpulan di Cafe U Nine telah direncanakan pemilihan nantinya yang akan terpilih sebagai Ketua PHDI Sumut adalah saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA yang pada saat tersebut juga masih aktif sebagai Ketua PHDI Kota Medan;
- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang melihat saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku tokoh agama berteman dengan RAWINDRA alias RAWI yang merupakan preman serta menjadikan RAWINDRA alias RAWI sebagai orang kepercayaannya kemudian mengangkat RAWINDRA alias RAWI sebagai Wakil Ketua PHDI bersama dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara Nomor 048 / SK / Parisada-SU- III / 2016, tanggal 2 Maret 2016 tentang Penyempurnaan Susunan dan Personalia Pengurus PHDI Kota Medan Masa Bakti 2011 – 2016 dengan lampiran Susunan Resuffle Kepengurusan PHDI Kota Medan dan setelah mengetahui akan perubahan susunan PHDI Kota Medan tersebut maka korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak berniat lagi akan mencalonkan diri menjadi Ketua PHDI Sumut dengan perkiraan akan kalah dan perkiraan tersebut benar, di mana pada bulan Desember 2016 korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mengetahui jika yang diangkat menjadi Ketua PHDI Sumut adalah saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah terpilih sebagai Ketua PHDI Sumut sehingga terjadi kekosongan ketua PHDI Kota Medan dan telah mengangkat RAWINDRA alias RAWI sebagai Plt. Ketua PHDI Kota Medan dan dipersiapkan sebagai Ketua PHDI pada pemilihan Tahun 2017 sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang dengan pengangkatan tersebut sebab RAWINDRA alias RAWI bukanlah tokoh agama, sedangkan organisasi PHDI adalah organisasi agama, dan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tetap akan maju mencalonkan diri sebagai Ketua PHDI Kota Medan menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa perselisihan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA masih berlanjut, di mana sekira bulan September

Hal. 17 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Toko Kuna, Jalan Ahmad Yani Nomor 84 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat kota Medan, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA pernah memberitahukan pada isterinya saksi KAWIDA dan didengar oleh karyawan toko miliknya, yakni KHAIRUL AMRI alias BOBY dan SIWA PERBU bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA diancam akan dibunuh oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan RAWINDRA alias RAWI melalui Handphone karena persoalan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA berkomentar di facebook miliknya yang mengatakan tentang saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA ada membuka café di Jalan Abdullah Lubis Medan untuk tempat mabuk-mabukan orang Tamil dan NARAIN SAMI, S.H. ada memakan uang bantuan pemerintah untuk PHDI Sumatera Utara;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2017, bertempat di Cafe U Nine Jalan Abdullah Lubis kota Medan yang merupakan milik saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dilaksanakan perencanaan akan pembunuhan tersebut yang dihadiri oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, Terdakwa DARMA, S.E., Chandra alias AYEN dan saksi JOHENDRAL alias ZEN serta disepakati harga pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Joki dan Eksekutor dan uang pembayaran akan diberikan oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA melalui Terdakwa DARMA, S.E. setelah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dibunuh;
- Bahwa saksi WAHYUDI alias CULUN yang merupakan sopir dari RAWINDRA alias RAWI yang juga hadir melihat RAWINDRA alias RAWI berkumpul dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan Terdakwa DARMA, S.E. di Cafe Raja U Nine (U9) Jalan Abdullah Lubis kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, Terdakwa, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN, dan RAWINDRA alias RAWI, sepakat berkumpul di Cafe U Nine, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, Terdakwa dan saksi JOHENDRAL alias ZEN berangkat ke Rumah Makan DEWA, yang mana pada saat itu saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang India Tamil, sedangkan RAWINDRA alias RAWI dan saksi JOHENDRAL alias ZEN mengendarai mobil Toyota Inova No. Pol. BK.1133 MD, setibanya di rumah makan DEWA, Terdakwa, RAWINDRA Als RAWI dan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA duduk semeja dan terlibat dalam suatu pembicaraan, setelah selesai makan pada saat ke luar dari rumah makan DEWA, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA berjalan menuju mobil sambil merangkul RAWINDRA alias RAWI, sedangkan posisi Terdakwa dan saksi JOHENDRAL alias ZEN berada tepat 1 (satu)

Hal. 18 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah di belakang saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan RAWINDRA alias RAWI, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI : "Ane, selesaikan KUNA itu" lalu RAWINDRA alias RAWI menjawab : "tenang aja Ane", sambil mereka berdua tertawa menuju mobil masing-masing, selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN mengantarkan RAWINDRA alias RAWI ke rumahnya di Jalan Waru Sekip Kota Medan dan dalam perjalanan dari rumah makan DEWA menuju Jalan Waru Sekip Kota Medan, RAWINDRA alias RAWI mengatakan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN: "cem mana masalah hutang itu sudah lama kali" lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN menjawab : "hutang itukan bisa dicicil" lalu RAWINDRA alias RAWI mengatakan : "ini ada kerjaan", lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya : "apa kerjanya ?" dan dijawab RAWINDRA alias RAWI : "tembak Kuna, biar aku yang nyari eksekutornya, kalo oke biar aku kabari Bos Raja, bayarannya Rp. 20.000.000,- nanti potong hutang Rp. 18.000.000,- sama mu Rp. 2.000.000,- kalo kau enggak mau nanti kau yang kumatikan, keluargamupun ku kejar (sambil menodongkan senjata api ke arah perut saksi JOHENDRAL alias ZEN" lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI : "siapa yang bayar?" lalu dijawab oleh RAWINDRA alias RAWI : "nanti bos Raja yang bayar", kemudian saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI : "ini tembak kayak mana" dan dijawab RAWINDRA alias RAWI : "tembak kaki aja";

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 06.30 wib, RAWINDRA alias RAWI menghubungi saksi JOHENDRAL alias ZEN supaya datang ke rumahnya di Jalan Waru Nomor 63 Sekip Kota Medan untuk memberitahukan bahwa sudah ada seorang eksekutor yang akan melakukan penembakan yang bernama PUTRA, kemudian sekira pukul 07.00 wib RAWINDRA alias RAWI mengajak saksi JOHENDRAL alias ZEN pergi menuju ke sekitar rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang terletak di daerah Brayan kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam dengan memakai helm dan dari jarak 15 (lima belas) meter tepatnya di depan rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang saat itu berada di halaman hendak masuk ke dalam mobil, saat itulah RAWINDRA alias RAWI menunjukkan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN bahwa itulah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, setelah itu saksi RAWINDRA alias RAWI membawa saksi JOHENDRAL alias ZEN untuk bertemu dengan PUTRA untuk mengatur strategi penembakkan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, yang mana tugas saksi JOHENDRAL alias ZEN sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor, sedangkan

Hal. 19 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA bertugas untuk melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wib, saksi JOHENDRAL alias ZEN menghubungi dan langsung menjemput PUTRA di Jalan Sunggal Kota Medan, tepatnya di depan PDAM Tirtanadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BK 1133 MD dan setelah itu langsung menuju ke rumah RAWINDRA alias RAWI dan sekira pukul 06.45 wib saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA masuk ke dalam rumah RAWINDRA alias RAWI dan setelah itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi senjata api beserta 2 unit helm dan 2 (dua) buah masker penutup mulut warna hijau. Kemudian sekira pukul 06.50 wib, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA sampai di rumah RAWINDRA alias RAWI di Jalan Waru Sekip kota Medan, lalu PUTRA masuk ke dalam rumah menjumpai RAWINDRA alias RAWI dan saat itu RAWINDRA alias RAWI menggiring sepeda motor dari rumahnya ke parkir depan diikuti oleh PUTRA dengan posisi sudah menyandang tas sandang di pundaknya, kemudian RAWINDRA alias RAWI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi senjata api beserta 2 (dua) unit helm dan 2 (dua) buah masker penutup mulut warna hijau dan kemudian RAWINDRA alias RAWI meminta kunci mobil Toyota Inova BK 1133 MD kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN di hadapan PUTRA, setelah itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan helm dan masker kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA dan setelah itu saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berangkat ke rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sekira pukul 07.00 wib, yang mana saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berangkat dari rumah RAWINDRA alias RAWI dengan mengendarai sepeda motor satria FU menuju rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Helvetia untuk menghabisi atau menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan setibanya di rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, mobil korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak ada sehingga saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA pergi menuju Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Jalan Ahmad Yani, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat kota Medan, dan selanjutnya sekira pukul 08.45 wib saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berhenti di persimpangan Jalan Ahmad Yani III sambil memantau ke depan Toko Kuna tetapi mobil Pajero warna putih No. Polisi BK 1576 OO milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA belum ada sehingga saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berhenti di Jalan Ahmad Yani III di

Hal. 20 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat hotel Kesawan Medan setelah memutar dari Jalan Mesjid dan kembali lagi ke Jalan Ahmad Yani III, dengan posisi saksi JOHENDRAL alias ZEN tetap di atas sepeda motor, sedangkan PUTRA berjalan lalu jongkok sambil memantau ke arah Toko KUNA milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA lalu tidak berapa lama kemudian mobil Pajero milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut tiba dan melintas dari depan hotel Kesawan dan disaksikan oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA lalu sekira pukul 08.50 wib mobil korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut tiba di depan Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Jalan Ahmad Yani Kota Medan lalu korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari dalam mobil Pajeronya dan berjalan ke arah belakang menjumpai penjual susu yang bernama saksi SURANJANG SING alias CIN dan tukang susu menyapa sambil mengatakan : “apa kabar kuna?” dan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menjawab : “baik-baik saja” dan saat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari mobil, PUTRA mengatakan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN : “itu dia” lalu sekira pukul 09.00 wib PUTRA berjalan dan menyeberang jalan menuju ke arah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan menyandang tas warna hitam kemudian PUTRA mengeluarkan senjata api dari dalam tas tersebut dan ketika PUTRA tepat berada di depan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, lalu PUTRA langsung menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tepat di bagian dada sebelah kiri dan setelah menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA kemudian PUTRA langsung berlari menuju sepeda motor satria FU yang dikendarai oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN yang sudah siap, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala dan sekira pukul 09.01 wib PUTRA dan saksi JOHENDRAL alias ZEN pergi melarikan masuk ke Jalan Ahmad Yani IV tepat di sebelah toko sepatu Bata tembus ke Jalan Hindu Kota Medan;

- Bahwa setelah terjadinya penembakan saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA pergi ke rumah RAWINDRA alias RAWI kemudian RAWINDRA alias RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada PUTRA sebagai upah jasa penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, kemudian RAWINDRA alias RAWI menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dengan mengatakan : “bos Raja, Kuna sudah ditembak”, kemudian saksi JOHENDRAL alias ZEN bersama dengan RAWINDRA alias RAWI pergi menuju Jalan Sekip kota Medan dan dalam perjalanan RAWINDRA alias RAWI menelepon Terdakwa dan mengatakan : “ne, Kuna sudah ditembak, hubungilah bos Raja, kemudain sesampainya saksi JOHENDRAL alias ZEN dan RAWINDRA alias RAWI di Jalan Sekip kota Medan lalu RAWINDRA alias

Hal. 21 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWI kembali menghubungi Terdakwa dan berkata : “cem mana? Sudah nyambung sama bos Raja? Dana sudah dicairkan?”, lalu Terdakwa menjawab : “tadi sudah ku telepon, tunggu bentar masih ada tamunya” tidak lama kemudian Terdakwa menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan setelah Terdakwa selesai menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, Terdakwa mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI : “oke ne, dana sudah masuk”, kemudian sekira pukul 11.45 wib Terdakwa bersama dengan saksi JOHENDRAL alias ZEN dan RAWINDRA alias RAWI sepakat untuk bertemu di rumah makan Dewa, namun sebelumnya Terdakwa mengambil uang dari Bank BCA di Jalan Iskandar Muda kota Medan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA ke rekening Terdakwa, setibanya di rumah makan Dewa, Terdakwa sambil berdiri mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan depan dan menyerahkan kepada RAWINDRA alias RAWI sebagai uang jasa penembakan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan mengatakan : “ini duitnya ne”;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wib, saksi CHANDRA alias AYEN, RAWINDRA alias RAWI, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan KRISNA berkumpul di kafe Guardian, yang terletak di Jalan Rotam kota Medan dan saat itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN sambil mengatakan “aku enggak main-main ya?” dan setelah itu RAWINDRA alias RAWI ke luar dari kafe Guardian dan beberapa menit kemudian RAWINDRA alias RAWI pergi dan selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN pun meninggalkan kafe Guardian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/I/IKK/VER/2017, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F.,DFM dengan sumpah Jabatan pada Rumah Sakit Bhayangkara kota Medan An. INDRA GUNAWA, S.H. alias KUNA dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh satu tahun, perawakan sedang, kulit bewarna hitam, rambut bentuk lurus bewarna hitam dan tidak mudah dicabut, warganegara Indonesia; Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada kiri berbentuk lingkaran dengan pinggir bewarna hitam, ditemukan luka memar pada dada bagian luar sebelah kanan dan dan punggung telapak tangan kiri, ditemukan luka lecet pada daerah lutut sebelah kiri; Dan hasil pemeriksaa dalam pada pembukaan dada kiri dijumpai resapan darah pada iga kedua dan ketiga, pada pembukaan dada kanan dijumpai patah tulang iga keempat dan luka tembus pada iga kelima sebelah kanan

Hal. 22 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pinggiran tidak rata dengan luka memar disekeliling luka tembus dan dijumpai sekeping logam di sela iga kedua sebelah kanan, bewarna abu-abu dengan ujungnya agak runcing dan bagian belakangnya berbentuk bulat dan berlubang, pada pembukaan jantung dijumpai luka tembus pada kantung jantung sebelah kiri, robekan pada pembuluh darah besar jantung (aorta), dan dijumpai luka robek paru kiri sebelah atas, paru kanan sebelah bawah, dan diafragma sebelah kanan;

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah luka tembak di dada kiri yang menembus paru-paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (aorta), paru-paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (diafragma) yang menyebabkan pendarahan yang banyak di rongga dada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa DARMA, S.E. bersama dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN (masing-masing penuntutan terpisah) dan RAWINDRA Alias RAWI (meninggal dunia), pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 09.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari di Tahun 2017, bertempat di Toko Kuna, Jalan Ahmad Yani, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu INDRA GUNAWAN alias KUNA yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI sudah lama saling mengenal di mana saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA merupakan seorang pengusaha batubara dan RAWINDRA alias RAWI adalah Ketua AMPI Kecamatan Medan Petisah dan merupakan kaki tangan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, sementara Terdakwa adalah seorang Kepala Lingkungan yang masih memiliki hubungan saudara dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan juga merupakan orang kepercayaan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan membantu saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA untuk mengurus kepentingan pribadi saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa bermula pada Tahun 2011 korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA menjadi Ketua Peradah Sumut dan sejak saat itu telah terjadi hubungan yang tidak baik antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, di

Hal. 23 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA tidak senang sebab digantikan, namun pada saat tersebut tidak terjadi permasalahan yang berakibat pada permasalahan perkelahan, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA diangkat menjadi Ketua PHDI KOTA MEDAN, sementara Terdakwa diangkat menjadi Wakil Ketua PHDI Kota Medan. Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sering melakukan koreksi dan memberikan kritik untuk kemajuan umat agama Hindu di Kota Medan serta dalam pembangunan Kuil atau mensejahterakan ummat Hindu dan yang pertama dikritiknya adalah NARAIN SAMI, S.H. selaku Ketua PHDI Sumut karena telah menjadikan organisasi agama Hindu dan Kuil Sri Marimanan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengawinkan warganegara Malaysia dengan warganegara Indonesia tanpa melalui prosedur undang-undang;

- Selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2014, CHANDRA BOSE yang merupakan pendeta di kuil tersebut dan merupakan paman dari saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA tidak pernah menegur CHANDRA BOSE atas perbuatannya untuk mencari keuntungan di kuil tersebut sehingga hal tersebut membuat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang. Bahwa ketika korban INDRA GUNAWAN alias KUNA hendak ikut dalam acara pemecahan kelapa pada acara perayaan "Thaipusem" saat itu CHANDRA BOSE melarang sehingga terjadi perkelahan antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan CHANDRA BOSE dan berlanjut dengan saling melaporkan di Polretabes Medan dan Polsek Medan Baru, di mana akhirnya korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dipanggil sebagai Tersangka, namun akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara perdamaian yang difasilitasi oleh RAJENDRA Alias RAJIN UBI;
- Bahwa terkait perkelahan di kuil tersebut, untuk memperlakukan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA agar diberhentikan sebagai Ketua Peradah kemudian NARAIN SAMI, S.H. selaku Ketua PHDI Sumut dan selaku Ketua Kuil Sri Marimanan melaporkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA ke Kantor Pusat Peradah di Jakarta, sehingga akhirnya korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak lagi menjabat sebagai Ketua Peradah digantikan oleh SATYA MOHAN kemudian korban INDRA GUNAWAN alias KUNA membentuk organisasi baru yang bernama The Hindu Centre dengan kantor yang sama dengan Peradah di Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan permasalahan tersebut tidak membuat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA berhenti untuk memberikan kritikan kepada Pengurus organisasi PHDI;

Hal. 24 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Tahun 2014, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sering memberikan komentar di kuil atau di lingkungan masyarakat agama Hindu di kota Medan terkait penggunaan dana Bansos dari Pemprov Sumatera Utara kepada PHDI Sumut dengan Ketua NARAIN SAMI, S.H di mana penggunaan dana Bansos dari Pemko Medan yang dikelola dan diterima oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku Ketua PHDI Kota Medan sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) per-tahun;
- Bahwa berlanjut pada tanggal 5 April 2014 saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah membantu RAWINDRA alias RAWI menjadi Ketua AMPI Kota Medan, kemudian perselisihan antara saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan Korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak berhenti, di bulan Februari 2014, perselisihan terus berlanjut dengan disuruhnya RAWINDRA alias RAWI oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA untuk melakukan penganiayaan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan membayar saksi WAHYUDI alias CULUN dan saksi MUSLIM (dalam perkara terpisah), tetapi tindakan penganiayaan tersebut tidak tepat sasaran dan mengenai karyawan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, yaitu WIRIYA sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA membuat laporan ke Polrestabes Kota Medan pada tanggal 5 April 2014 (sedang dalam proses peradilan);
- Bahwa hingga Tahun 2016, sejak adanya kasus penganiayaan yang salah sasaran terhadap karyawan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA atas nama WIRIYA di depan Toko "Kuna", saksi KAWIDA sangat meyakini bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berhubungan dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan berhubungan dengan masalah di kuil atau masalah organisasi PHDI, di mana orang yang tidak senang dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah kelompok orang-orang PHDI, yaitu NARAIN SAMI, S.H. dan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, dan disebabkan pelaku belum tertangkap pada saat itu oleh pihak Kepolisian, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA semakin sering memberikan statement di Media Massa, Media Sosial atau memberikan tanggapan di lingkungan masyarakat PHDI tentang penyalahgunaan dana Bansos yang diberikan oleh Pemerintah;
- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA melihat organisasi PHDI tersebut yang merupakan organisasi keagamaan dan merupakan Majelis tertinggi agama Hindu telah lari dari tujuan utamanya berkeinginan untuk maju sebagai Ketua PHDI Tingkat Sumut menggantikan NARAIN SAMI, S.H. atau maju menjadi calon Ketua PHDI Kota Medan menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, yang mana kedua Jabatan tersebut akan berakhir di akhir tahun Desember 2016;

Hal. 25 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA juga mengetahui bahwa saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku Tokoh Agama Hindu memiliki Cafe U Nine di Jalan Abdullah Lubis kota Medan dan mengetahui bahwa di tempat tersebut digunakan sebagai tempat perkumpulan orang-orang Suku India yang beragama Hindu sebagai tempat berkumpul dan mabuk-mabukan sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menyoroti hal ini di dalam pembicaraan dengan beberapa temannya di facebook, hal tersebut menurut saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah mencoreng nama baiknya selaku tokoh agama hingga kemudian melaporkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Polda Sumatera Utara sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dipanggil oleh Kepolisian Polda Sumut, namun perkara tersebut tidak lanjut proses penanganan perkaranya;
- Bahwa niat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA untuk mencalonkan diri menjadi ketua atau pengurus di PHDI Sumut tidak mendapat dukungan dari Pengurus PHDI Sumut, yaitu NARAIN SAMI, S.H. serta korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mendapatkan informasi bahwa tempat perkumpulan di Cafe U Nine telah direncanakan pemilihan nantinya yang akan terpilih sebagai Ketua PHDI Sumut adalah saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA yang pada saat tersebut juga masih aktif sebagai Ketua PHDI Kota Medan;
- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang melihat saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku tokoh agama berteman dengan RAWINDRA alias RAWI yang merupakan preman serta menjadikan RAWINDRA alias RAWI sebagai orang kepercayaannya kemudian mengangkat RAWINDRA alias RAWI sebagai Wakil Ketua PHDI bersama dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara Nomor 048 / SK / Parisada-SU- III / 2016, tanggal 2 Maret 2016 tentang Penyempurnaan Susunan dan Personalia Pengurus PHDI Kota Medan Masa Bakti 2011 – 2016 dengan lampiran Susunan Resuffle Kepengurusan PHDI Kota Medan dan setelah mengetahui akan perubahan susunan PHDI Kota Medan tersebut maka korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak berniat lagi akan mencalonkan diri menjadi Ketua PHDI Sumut dengan perkiraan akan kalah dan perkiraan tersebut benar, di mana pada bulan Desember 2016 korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mengetahui jika yang diangkat menjadi Ketua PHDI Sumut adalah saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah terpilih sebagai Ketua PHDI Sumut sehingga terjadi kekosongan ketua PHDI Kota Medan dan telah mengangkat RAWINDRA alias RAWI sebagai Plt. Ketua PHDI Kota Medan dan dipersiapkan sebagai Ketua PHDI

Hal. 26 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemilihan Tahun 2017 sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang dengan pengangkatan tersebut sebab RAWINDRA alias RAWI bukanlah tokoh agama, sedangkan organisasi PHDI adalah organisasi agama, dan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tetap akan maju mencalonkan diri sebagai Ketua PHDI Kota Medan menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;

- Bahwa perselisihan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA masih berlanjut, di mana sekira bulan September 2016 bertempat di Toko Kuna, Jalan Ahmad Yani Nomor 84 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat kota Medan, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA pernah memberitahukan pada isterinya saksi KAWIDA dan didengar oleh karyawan toko miliknya, yakni KHAIRUL AMRI alias BOBY dan SIWA PERBU bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA diancam akan dibunuh oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan RAWINDRA alias RAWI melalui Handphone karena persoalan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA berkomentar di facebook miliknya yang mengatakan tentang saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA ada membuka café di Jalan Abdullah Lubis Medan untuk tempat mabuk-mabukan orang Tamil dan NARAIN SAMI, S.H. ada memakan uang bantuan pemerintah untuk PHDI Sumatera Utara;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017, bertempat di Cafe U Nine Jalan Abdullah Lubis kota Medan yang merupakan milik saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dilaksanakan perencanaan akan pembunuhan tersebut yang dihadiri oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, Terdakwa DARMA, S.E., Chandra alias AYEN dan saksi JOHENDRAL alias ZEN serta disepakati harga pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Joki dan Eksekutor dan uang pembayaran akan diberikan oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA melalui Terdakwa DARMA, S.E. setelah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dibunuh;
- Bahwa saksi WAHYUDI alias CULUN yang merupakan sopir dari RAWINDRA alias RAWI yang juga hadir melihat RAWINDRA alias RAWI berkumpul dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan Terdakwa DARMA, S.E. di Cafe Raja U Nine (U9) Jalan Abdullah Lubis kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, Terdakwa, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN, dan RAWINDRA alias RAWI, sepakat berkumpul di Cafe U Nine, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, Terdakwa dan saksi JOHENDRAL alias ZEN berangkat ke Rumah Makan DEWA, yang mana pada saat itu saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang India Tamil, sedangkan

Hal. 27 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWINDRA alias RAWI dan saksi JOHENDRAL alias ZEN mengendarai mobil Toyota Inova No. Pol. BK.1133 MD, setibanya di rumah makan DEWA, Terdakwa, RAWINDRA Als RAWI dan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA duduk semeja dan terlibat dalam suatu pembicaraan, setelah selesai makan pada saat ke luar dari rumah makan DEWA, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA berjalan menuju mobil sambil merangkul RAWINDRA alias RAWI, sedangkan posisi Terdakwa dan saksi JOHENDRAL alias ZEN berada tepat 1 (satu) langkah di belakang saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan RAWINDRA alias RAWI, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI : “Ane, selesaikan KUNA itu” lalu RAWINDRA alias RAWI menjawab : “tenang aja Ane”, sambil mereka berdua tertawa menuju mobil masing-masing, selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN mengantarkan RAWINDRA alias RAWI ke rumahnya di Jalan Waru Sekip Kota Medan dan dalam perjalanan dari rumah makan DEWA menuju Jalan Waru Sekip Kota Medan, RAWINDRA alias RAWI mengatakan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN: “cem mana masalah hutang itu sudah lama kali” lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN menjawab : “hutang itukan bisa dicicil” lalu RAWINDRA alias RAWI mengatakan : “ini ada kerjaan”, lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya : “apa kerjanya ?” dan dijawab RAWINDRA alias RAWI : “tembak Kuna, biar aku yang nyari eksekutornya, kalo oke biar aku kabari Bos Raja, bayarannya Rp. 20.000.000,- nanti potong hutang Rp. 18.000.000,- sama mu Rp. 2.000.000,- kalo kau enggak mau nanti kau yang kumatikan, keluargamupun ku kejar (sambil menodongkan senjata api ke arah perut saksi JOHENDRAL alias ZEN” lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI : “siapa yang bayar?” lalu dijawab oleh RAWINDRA alias RAWI : “nanti bos Raja yang bayar”, kemudian saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI : “ini tembak kayak mana” dan dijawab RAWINDRA alias RAWI : “tembak kaki aja”; Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 06.30 wib, RAWINDRA alias RAWI menghubungi saksi JOHENDRAL alias ZEN supaya datang ke rumahnya di Jalan Waru Nomor 63 Sekip Kota Medan untuk memberitahukan bahwa sudah ada seorang eksekutor yang akan melakukan penembakan yang bernama PUTRA, kemudian sekira pukul 07.00 wib RAWINDRA alias RAWI mengajak saksi JOHENDRAL alias ZEN pergi menuju ke sekitar rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang terletak di daerah Brayan kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam dengan memakai helm dan dari jarak 15 (lima belas) meter tepatnya di depan rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA

Hal. 28 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada di halaman hendak masuk ke dalam mobil, saat itulah RAWINDRA alias RAWI menunjukkan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN bahwa itulah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, setelah itu saksi RAWINDRA alias RAWI membawa saksi JOHENDRAL alias ZEN untuk bertemu dengan PUTRA untuk mengatur strategi penembakkan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, yang mana tugas saksi JOHENDRAL alias ZEN sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor, sedangkan PUTRA bertugas untuk melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wib, saksi JOHENDRAL alias ZEN menghubungi dan langsung menjemput PUTRA di Jalan Sunggal Kota Medan, tepatnya di depan PDAM Tirtanadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BK 1133 MD dan setelah itu langsung menuju ke rumah RAWINDRA alias RAWI dan sekira pukul 06.45 wib saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA masuk ke dalam rumah RAWINDRA alias RAWI dan setelah itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi senjata api beserta 2 unit helm dan 2 (dua) buah masker penutup mulut warna hijau. Kemudian sekira pukul 06.50 wib, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA sampai di rumah RAWINDRA alias RAWI di Jalan Waru Sekip kota Medan, lalu PUTRA masuk ke dalam rumah menjumpai RAWINDRA alias RAWI dan saat itu RAWINDRA alias RAWI menggiring sepeda motor dari rumahnya ke parkiran depan diikuti oleh PUTRA dengan posisi sudah menyandang tas sandang di pundaknya, kemudian RAWINDRA alias RAWI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi senjata api beserta 2 (dua) unit helm dan 2 (dua) buah masker penutup mulut warna hijau dan kemudian RAWINDRA alias RAWI meminta kunci mobil Toyota Inova BK 1133 MD kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN di hadapan PUTRA, setelah itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan helm dan masker kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA dan setelah itu saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berangkat ke rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sekira pukul 07.00 wib, yang mana saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berangkat dari rumah RAWINDRA alias RAWI dengan mengendarai sepeda motor satria FU menuju rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Helvetia untuk menghabisi atau menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan setibanya di rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, mobil korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak ada sehingga saksi JOHENDRAL

Hal. 29 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias ZEN dan PUTRA pergi menuju Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Jalan Ahmad Yani, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat kota Medan, dan selanjutnya sekira pukul 08.45 wib saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berhenti di persimpangan Jalan Ahmad Yani III sambil memantau ke depan Toko Kuna tetapi mobil Pajero warna putih No. Polisi BK 1576 OO milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA belum ada sehingga saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berhenti di Jalan Ahmad Yani III di dekat hotel Kesawan Medan setelah memutar dari Jalan Mesjid dan kembali lagi ke Jalan Ahmad Yani III, dengan posisi saksi JOHENDRAL alias ZEN tetap di atas sepeda motor, sedangkan PUTRA berjalan lalu jongkok sambil memantau ke arah Toko KUNA milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA lalu tidak berapa lama kemudian mobil Pajero milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut tiba dan melintas dari depan hotel Kesawan dan disaksikan oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA lalu sekira pukul 08.50 wib mobil korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut tiba di depan Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Jalan Ahmad Yani Kota Medan lalu korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari dalam mobil Pajeronya dan berjalan ke arah belakang menjumpai penjual susu yang bernama saksi SURANJANG SING alias CIN dan tukang susu menyapa sambil mengatakan : “apa kabar kuna?” dan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menjawab : “baik-baik saja” dan saat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari mobil, PUTRA mengatakan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN : “itu dia” lalu sekira pukul 09.00 wib PUTRA berjalan dan menyeberang jalan menuju ke arah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan menyandang tas warna hitam kemudian PUTRA mengeluarkan senjata api dari dalam tas tersebut dan ketika PUTRA tepat berada di depan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, lalu PUTRA langsung menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tepat di bagian dada sebelah kiri dan setelah menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA kemudian PUTRA langsung berlari menuju sepeda motor satria FU yang dikendarai oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN yang sudah siap, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala dan sekira pukul 09.01 wib PUTRA dan saksi JOHENDRAL alias ZEN pergi melarikan masuk ke Jalan Ahmad Yani IV tepat di sebelah toko sepatu Bata tembus ke Jalan Hindu Kota Medan;
- Bahwa setelah terjadinya penembakan saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA pergi ke rumah RAWINDRA alias RAWI kemudian RAWINDRA alias RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada PUTRA sebagai upah jasa penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA,

Hal. 30 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian RAWINDRA alias RAWI menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dengan mengatakan : “bos Raja, Kuna sudah ditembak”, kemudian saksi JOHENDRAL alias ZEN bersama dengan RAWINDRA alias RAWI pergi menuju Jalan Sekip kota Medan dan dalam perjalanan RAWINDRA alias RAWI menelepon Terdakwa dan mengatakan : “ne, Kuna sudah ditembak, hubungilah bos Raja, kemudain sesampainya saksi JOHENDRAL alias ZEN dan RAWINDRA alias RAWI di Jalan Sekip kota Medan lalu RAWINDRA alias RAWI kembali menghubungi Terdakwa dan berkata : “cem mana? Sudah nyambung sama bos Raja? Dana sudah dicairkan?”, lalu Terdakwa menjawab : “tadi sudah ku telepon, tunggu bentar masih ada tamunya” tidak lama kemudian Terdakwa menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan setelah Terdakwa selesai menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, Terdakwa mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI : “oke ne, dana sudah masuk”, kemudian sekira pukul 11.45 wib Terdakwa bersama dengan saksi JOHENDRAL alias ZEN dan RAWINDRA alias RAWI sepakat untuk bertemu di rumah makan Dewa, namun sebelumnya Terdakwa mengambil uang dari Bank BCA di Jalan Iskandar Muda kota Medan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA ke rekening Terdakwa, setibanya di rumah makan Dewa, Terdakwa sambil berdiri mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan depan dan menyerahkan kepada RAWINDRA alias RAWI sebagai uang jasa penembakan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan mengatakan : “ini duitnya ne”;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wib, saksi CHANDRA alias AYEN, RAWINDRA alias RAWI, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan KRISNA berkumpul di kafe Guardian, yang terletak di Jalan Rotam kota Medan dan saat itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN sambil mengatakan “aku enggak main-main ya?” dan setelah itu RAWINDRA alias RAWI ke luar dari kafe Guardian dan beberapa menit kemudian RAWINDRA alias RAWI pergi dan selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN pun meninggalkan kafe Guardian;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/IIKK/VER/2017, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F.,DFM dengan sumpah Jabatan pada Rumah Sakit Bhayangkara kota Medan An. INDRA GUNAWA, S.H. alias KUNA dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh satu tahun, perawakan sedang, kulit bewarna hitam, rambut bentuk lurus bewarna hitam dan tidak mudah dicabut, warganegara Indonesia;

Hal. 31 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada kiri berbentuk lingkaran dengan pinggir berwarna hitam, ditemukan luka memar pada dada bagian luar sebelah kanan dan punggung telapak tangan kiri, ditemukan luka lecet pada daerah lutut sebelah kiri;

Dan hasil pemeriksaa dalam pada pembukaan dada kiri dijumpai resapan darah pada iga kedua dan ketiga, pada pembukaan dada kanan dijumpai patah tulang iga keempat dan luka tembus pada iga kelima sebelah kanan dengan pinggiran tidak rata dengan luka memar disekeliling luka tembus dan dijumpai sekeping logam di sela iga kedua sebelah kanan, berwarna abu-abu dengan ujungnya agak runcing dan bagian belakangnya berbentuk bulat dan berlubang, pada pembukaan jantung dijumpai luka tembus pada kantung jantung sebelah kiri, robekan pada pembuluh darah besar jantung (aorta), dan dijumpai luka robek paru kiri sebelah atas, paru kanan sebelah bawah, dan diafragma sebelah kanan;

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah luka tembak di dada kiri yang menembus paru-paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (aorta), paru-paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (diafragma) yang menyebabkan pendarahan yang banyak di rongga dada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDER LAGI:

Bahwa Terdakwa DARMA, S.E. bersama dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN (masing-masing penuntutan terpisah) dan RAWINDRA Alias RAWI (meninggal dunia), pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 09.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari di tahun 2017, bertempat di Toko Kuna, Jalan Ahmad Yani, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membantu melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu INDRA GUNAWAN alias KUNA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI sudah lama saling mengenal di mana saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA merupakan seorang pengusaha batubara dan RAWINDRA alias RAWI adalah Ketua AMPI Kecamatan Medan Petisah dan merupakan kaki tangan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, sementara Terdakwa adalah seorang Kepala

Hal. 32 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan yang masih memiliki hubungan saudara dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan juga merupakan orang kepercayaan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan membantu saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA untuk mengurus kepentingan pribadi saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa bermula pada Tahun 2011 korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA menjadi Ketua Peradah Sumut dan sejak saat itu telah terjadi hubungan yang tidak baik antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, di mana saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA tidak senang sebab digantikan, namun pada saat tersebut tidak terjadi permasalahan yang berakibat pada permasalahan perkelahian, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA diangkat menjadi Ketua PHDI KOTA MEDAN, sementara Terdakwa diangkat menjadi Wakil Ketua PHDI Kota Medan. Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sering melakukan koreksi dan memberikan kritik untuk kemajuan umat agama Hindu di Kota Medan serta dalam pembangunan Kuil atau mensejahterakan ummat Hindu dan yang pertama dikritiknya adalah NARAIN SAMI, S.H. selaku Ketua PHDI Sumut karena telah menjadikan organisasi agama Hindu dan Kuil Sri Marimanan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengawinkan warganegara Malaysia dengan warganegara Indonesia tanpa melalui prosedur undang-undang;
 - Selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2014, CHANDRA BOSE yang merupakan pendeta di kuil tersebut dan merupakan paman dari saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA tidak pernah menegur CHANDRA BOSE atas perbuatannya untuk mencari keuntungan di kuil tersebut sehingga hal tersebut membuat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang. Bahwa ketika korban INDRA GUNAWAN alias KUNA hendak ikut dalam acara pemecahan kelapa pada acara perayaan “Thaipusem” saat itu CHANDRA BOSE melarang sehingga terjadi perkelahian antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan CHANDRA BOSE dan berlanjut dengan saling melaporkan di Polretabes Medan dan Polsek Medan Baru, di mana akhirnya korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dipanggil sebagai Tersangka, namun akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara perdamaian yang difasilitasi oleh RAJENDRA Alias RAJIN UBI;
 - Bahwa terkait perkelahian di kuil tersebut, untuk memperlakukan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA agar diberhentikan sebagai Ketua Peradah kemudian NARAIN SAMI, S.H. selaku Ketua PHDI Sumut dan selaku Ketua Kuil Sri Marimanan melaporkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA ke Kantor Pusat Peradah di Jakarta, sehingga akhirnya korban INDRA

Hal. 33 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN alias KUNA tidak lagi menjabat sebagai Ketua Peradah digantikan oleh SATYA MOHAN kemudian korban INDRA GUNAWAN alias KUNA membentuk organisasi baru yang bernama The Hindu Centre dengan kantor yang sama dengan Peradah di Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan permasalahan tersebut tidak membuat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA berhenti untuk memberikan kritikan kepada Pengurus organisasi PHDI;

- Bahwa sekitar Tahun 2014, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sering memberikan komentar di kuil atau di lingkungan masyarakat agama Hindu di kota Medan terkait penggunaan dana Bansos dari Pemprov Sumatera Utara kepada PHDI Sumut dengan Ketua NARAIN SAMI, S.H di mana penggunaan dana Bansos dari Pemko Medan yang dikelola dan diterima oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku Ketua PHDI Kota Medan sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) per-tahun;
- Bahwa berlanjut pada tanggal 5 April 2014 saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah membantu RAWINDRA alias RAWI menjadi Ketua AMPI Kota Medan, kemudian perselisihan antara saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan Korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak berhenti, di bulan Februari 2014, perselisihan terus berlanjut dengan disuruhnya RAWINDRA alias RAWI oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA untuk melakukan penganiayaan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan membayar saksi WAHYUDI alias CULUN dan saksi MUSLIM (dalam perkara terpisah), tetapi tindakan penganiayaan tersebut tidak tepat sasaran dan mengenai karyawan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, yaitu WIRIYA sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA membuat laporan ke Polrestabes Kota Medan pada tanggal 5 April 2014 (sedang dalam proses peradilan);
- Bahwa hingga Tahun 2016, sejak adanya kasus penganiayaan yang salah sasaran terhadap karyawan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA atas nama WIRIYA di depan Toko "Kuna", saksi KAWIDA sangat meyakini bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berhubungan dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan berhubungan dengan masalah di kuil atau masalah organisasi PHDI, di mana orang yang tidak senang dengan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah kelompok orang-orang PHDI, yaitu NARAIN SAMI, S.H. dan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, dan disebabkan pelaku belum tertangkap pada saat itu oleh pihak Kepolisian, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA semakin sering memberikan statement di Media Massa, Media Sosial atau memberikan tanggapan di lingkungan masyarakat PHDI tentang penyalahgunaan dana Bansos yang diberikan oleh Pemerintah;

Hal. 34 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA melihat organisasi PHDI tersebut yang merupakan organisasi keagamaan dan merupakan Majelis tertinggi agama Hindu telah lari dari tujuan utamanya berkeinginan untuk maju sebagai Ketua PHDI Tingkat Sumut menggantikan NARAIN SAMI, S.H. atau maju menjadi calon Ketua PHDI Kota Medan menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, yang mana kedua Jabatan tersebut akan berakhir di akhir tahun Desember 2016;
- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA juga mengetahui bahwa saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku Tokoh Agama Hindu memiliki Cafe U Nine di Jalan Abdullah Lubis kota Medan dan mengetahui bahwa di tempat tersebut digunakan sebagai tempat perkumpulan orang-orang Suku India yang beragama Hindu sebagai tempat berkumpul dan mabuk-mabukan sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menyoroti hal ini di dalam pembicaraan dengan beberapa temannya di facebook, hal tersebut menurut saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah mencoreng nama baiknya selaku tokoh agama hingga kemudian melaporkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Polda Sumatera Utara sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dipanggil oleh Kepolisian Polda Sumut, namun perkara tersebut tidak lanjut proses penanganan perkaranya;
- Bahwa niat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA untuk mencalonkan diri menjadi ketua atau pengurus di PHDI Sumut tidak mendapat dukungan dari Pengurus PHDI Sumut, yaitu NARAIN SAMI, S.H. serta korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mendapatkan informasi bahwa tempat perkumpulan di Cafe U Nine telah direncanakan pemilihan nantinya yang akan terpilih sebagai Ketua PHDI Sumut adalah saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA yang pada saat tersebut juga masih aktif sebagai Ketua PHDI Kota Medan;
- Bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang melihat saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA selaku tokoh agama berteman dengan RAWINDRA alias RAWI yang merupakan preman serta menjadikan RAWINDRA alias RAWI sebagai orang kepercayaannya kemudian mengangkat RAWINDRA alias RAWI sebagai Wakil Ketua PHDI bersama dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara Nomor 048 / SK / Parisada-SU- III / 2016, tanggal 2 Maret 2016 tentang Penyempurnaan Susunan dan Personalia Pengurus PHDI Kota Medan Masa Bakti 2011 – 2016 dengan lampiran Susunan Resuffle Kepengurusan PHDI Kota Medan dan setelah mengetahui akan perubahan susunan PHDI Kota Medan tersebut maka korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak berniat lagi akan mencalonkan diri menjadi Ketua PHDI Sumut dengan perkiraan akan

Hal. 35 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan perkiraan tersebut benar, di mana pada bulan Desember 2016 korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mengetahui jika yang diangkat menjadi

Ketua PHDI Sumut adalah saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA telah terpilih sebagai Ketua PHDI Sumut sehingga terjadi kekosongan ketua PHDI Kota Medan dan telah mengangkat RAWINDRA alias RAWI sebagai Plt. Ketua PHDI Kota Medan dan dipersiapkan sebagai Ketua PHDI pada pemilihan Tahun 2017 sehingga korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak senang dengan pengangkatan tersebut sebab RAWINDRA alias RAWI bukanlah tokoh agama, sedangkan organisasi PHDI adalah organisasi agama, dan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tetap akan maju mencalonkan diri sebagai Ketua PHDI Kota Medan menggantikan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa perselisihan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA masih berlanjut, di mana sekira bulan September 2016 bertempat di Toko Kuna, Jalan Ahmad Yani Nomor 84 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat kota Medan, korban INDRA GUNAWAN alias KUNA pernah memberitahukan pada isterinya saksi KAWIDA dan didengar oleh karyawan toko miliknya, yakni KHAIRUL AMRI alias BOBY dan SIWA PERBU bahwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA diancam akan dibunuh oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan RAWINDRA alias RAWI melalui Handphone karena persoalan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA berkomentar di facebook miliknya yang mengatakan tentang saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA ada membuka café di Jalan Abdullah Lubis Medan untuk tempat mabuk-mabukan orang Tamil dan NARAIN SAMI, S.H. ada memakan uang bantuan pemerintah untuk PHDI Sumatera Utara;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017, bertempat di Cafe U Nine Jalan Abdullah Lubis kota Medan yang merupakan milik saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dilaksanakan perencanaan akan pembunuhan tersebut yang dihadiri oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, Terdakwa DARMA, S.E., Chandra alias AYEN dan saksi JOHENDRAL alias ZEN serta disepakati harga pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Joki dan Eksekutor dan uang pembayaran akan diberikan oleh saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA melalui Terdakwa DARMA, S.E. setelah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dibunuh;
- Bahwa saksi WAHYUDI alias CULUN yang merupakan sopir dari RAWINDRA alias RAWI yang juga hadir melihat RAWINDRA alias RAWI berkumpul dengan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan Terdakwa DARMA, S.E. di Cafe Raja U Nine (U9) Jalan Abdullah Lubis kota Medan;

Hal. 36 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, Terdakwa, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, saksi JOHENDRAL alias ZEN, dan RAWINDRA alias RAWI, sepakat berkumpul di Cafe U Nine, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI, Terdakwa dan saksi JOHENDRAL alias ZEN berangkat ke Rumah Makan DEWA, yang mana pada saat itu saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang India Tamil, sedangkan RAWINDRA alias RAWI dan saksi JOHENDRAL alias ZEN mengendarai mobil Toyota Inova No. Pol. BK.1133 MD, setibanya di rumah makan DEWA, Terdakwa, RAWINDRA Als RAWI dan saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA duduk semeja dan terlibat dalam suatu pembicaraan, setelah selesai makan pada saat ke luar dari rumah makan DEWA, saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA berjalan menuju mobil sambil merangkul RAWINDRA alias RAWI, sedangkan posisi Terdakwa dan saksi JOHENDRAL alias ZEN berada tepat 1 (satu) langkah di belakang saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan RAWINDRA alias RAWI, kemudian saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI : “Ane, selesaikan KUNA itu” lalu RAWINDRA alias RAWI menjawab : “tenang aja Ane”, sambil mereka berdua tertawa menuju mobil masing-masing, selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN mengantarkan RAWINDRA alias RAWI ke rumahnya di Jalan Waru Sekip Kota Medan dan dalam perjalanan dari rumah makan DEWA menuju Jalan Waru Sekip Kota Medan, RAWINDRA alias RAWI mengatakan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN: “cem mana masalah hutang itu sudah lama kali” lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN menjawab : “hutang itukan bisa dicicil” lalu RAWINDRA alias RAWI mengatakan : “ini ada kerjaan”, lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya : “apa kerjanya ?” dan dijawab RAWINDRA alias RAWI : “tembak Kuna, biar aku yang nyari eksekutornya, kalo oke biar aku kabari Bos Raja, bayarannya Rp. 20.000.000,- nanti potong hutang Rp. 18.000.000,- sama mu Rp. 2.000.000,- kalo kau enggak mau nanti kau yang kumatikan, keluargamupun ku kejar (sambil menodongkan senjata api ke arah perut saksi JOHENDRAL alias ZEN” lalu saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI : “siapa yang bayar?” lalu dijawab oleh RAWINDRA alias RAWI : “nanti bos Raja yang bayar”, kemudian saksi JOHENDRAL alias ZEN bertanya kepada RAWINDRA alias RAWI : “ini tembak kayak mana” dan dijawab RAWINDRA alias RAWI : “tembak kaki aja”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 06.30 wib, RAWINDRA alias RAWI menghubungi saksi JOHENDRAL alias ZEN supaya datang ke rumahnya di Jalan Waru Nomor 63 Sekip Kota Medan untuk

Hal. 37 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa sudah ada seorang eksekutor yang akan melakukan penembakan yang bernama PUTRA, kemudian sekira pukul 07.00 wib RAWINDRA alias RAWI mengajak saksi JOHENDRAL alias ZEN pergi menuju ke sekitar rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang terletak di daerah Brayan kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam dengan memakai helm dan dari jarak 15 (lima belas) meter tepatnya di depan rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang saat itu berada di halaman hendak masuk ke dalam mobil, saat itulah RAWINDRA alias RAWI menunjukkan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN bahwa itulah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, setelah itu saksi RAWINDRA alias RAWI membawa saksi JOHENDRAL alias ZEN untuk bertemu dengan PUTRA untuk mengatur strategi penembakkan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, yang mana tugas saksi JOHENDRAL alias ZEN sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor, sedangkan PUTRA bertugas untuk melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 06.00 wib, saksi JOHENDRAL alias ZEN menghubungi dan langsung menjemput PUTRA di Jalan Sunggal Kota Medan, tepatnya di depan PDAM Tirtanadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Inova BK 1133 MD dan setelah itu langsung menuju ke rumah RAWINDRA alias RAWI dan sekira pukul 06.45 wib saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA masuk ke dalam rumah RAWINDRA alias RAWI dan setelah itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi senjata api beserta 2 unit helm dan 2 (dua) buah masker penutup mulut warna hijau. Kemudian sekira pukul 06.50 wib, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA sampai di rumah RAWINDRA alias RAWI di Jalan Waru Sekip kota Medan, lalu PUTRA masuk ke dalam rumah menjumpai RAWINDRA alias RAWI dan saat itu RAWINDRA alias RAWI menggiring sepeda motor dari rumahnya ke parkiran depan diikuti oleh PUTRA dengan posisi sudah menyandang tas sandang di pundaknya, kemudian RAWINDRA alias RAWI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi senjata api beserta 2 (dua) unit helm dan 2 (dua) buah masker penutup mulut warna hijau dan kemudian RAWINDRA alias RAWI meminta kunci mobil Toyota Inova BK 1133 MD kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN di hadapan PUTRA, setelah itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan helm dan masker kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA dan setelah itu saksi JOHENDRAL alias

Hal. 38 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEN dan PUTRA berangkat ke rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sekira pukul 07.00 wib, yang mana saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berangkat dari rumah RAWINDRA alias RAWI dengan mengendarai sepeda motor satria FU menuju rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Helvetia untuk menghabisi atau menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dan setibanya di rumah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, mobil korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tidak ada sehingga saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA pergi menuju Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Jalan Ahmad Yani, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat kota Medan, dan selanjutnya sekira pukul 08.45 wib saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berhenti di persimpangan Jalan Ahmad Yani III sambil memantau ke depan Toko Kuna tetapi mobil Pajero warna putih No. Polisi BK 1576 OO milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA belum ada sehingga saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA berhenti di Jalan Ahmad Yani III di dekat hotel Kesawan Medan setelah memutar dari Jalan Mesjid dan kembali lagi ke Jalan Ahmad Yani III, dengan posisi saksi JOHENDRAL alias ZEN tetap di atas sepeda motor, sedangkan PUTRA berjalan lalu jongkok sambil memantau ke arah Toko KUNA milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA lalu tidak berapa lama kemudian mobil Pajero milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut tiba dan melintas dari depan hotel Kesawan dan disaksikan oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA lalu sekira pukul 08.50 wib mobil korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut tiba di depan Toko Kuna milik korban INDRA GUNAWAN alias KUNA di Jalan Ahmad Yani Kota Medan lalu korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari dalam mobil Pajeronya dan berjalan ke arah belakang menjumpai penjual susu yang bernama saksi SURANJANG SING alias CIN dan tukang susu menyapa sambil mengatakan : “apa kabar kuna?” dan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA menjawab : “baik-baik saja” dan saat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari mobil, PUTRA mengatakan kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN : “itu dia” lalu sekira pukul 09.00 wib PUTRA berjalan dan menyeberang jalan menuju ke arah korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan menyandang tas warna hitam kemudian PUTRA mengeluarkan senjata api dari dalam tas tersebut dan ketika PUTRA tepat berada di depan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, lalu PUTRA langsung menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tepat di bagian dada sebelah kiri dan setelah menembak korban INDRA GUNAWAN alias KUNA kemudian PUTRA langsung berlari menuju sepeda motor satria FU yang dikendarai oleh saksi

Hal. 39 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHENDRAL alias ZEN yang sudah siap, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala dan sekira pukul 09.01 wib PUTRA dan saksi JOHENDRAL alias ZEN pergi melarikan masuk ke Jalan Ahmad Yani IV tepat di sebelah toko sepatu Bata tembus ke Jalan Hindu Kota Medan;

- Bahwa setelah terjadinya penembakan saksi JOHENDRAL alias ZEN dan PUTRA pergi ke rumah RAWINDRA alias RAWI kemudian RAWINDRA alias RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada PUTRA sebagai upah jasa penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, kemudian RAWINDRA alias RAWI menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dengan mengatakan : “bos Raja, Kuna sudah ditembak”, kemudian saksi JOHENDRAL alias ZEN bersama dengan RAWINDRA alias RAWI pergi menuju Jalan Sekip kota Medan dan dalam perjalanan RAWINDRA alias RAWI menelepon Terdakwa dan mengatakan : “ne, Kuna sudah ditembak, hubungilah bos Raja, kemudain sesampainya saksi JOHENDRAL alias ZEN dan RAWINDRA alias RAWI di Jalan Sekip kota Medan lalu RAWINDRA alias RAWI kembali menghubungi Terdakwa dan berkata : “cem mana? Sudah nyambung sama bos Raja? Dana sudah dicairkan?”, lalu Terdakwa menjawab : “tadi sudah ku telepon, tunggu bentar masih ada tamunya” tidak lama kemudian Terdakwa menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA dan setelah Terdakwa selesai menelepon saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA, Terdakwa mengatakan kepada RAWINDRA alias RAWI : “oke ne, dana sudah masuk”, kemudian sekira pukul 11.45 wib Terdakwa bersama dengan saksi JOHENDRAL alias ZEN dan RAWINDRA alias RAWI sepakat untuk bertemu di rumah makan Dewa, namun sebelumnya Terdakwa mengambil uang dari Bank BCA di Jalan Iskandar Muda kota Medan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi S. SIWAJIRAJA alias RAJA ke rekening Terdakwa, setibanya di rumah makan Dewa, Terdakwa sambil berdiri mengeluarkan uang dari saku sebelah kanan depan dan menyerahkan kepada RAWINDRA alias RAWI sebagai uang jasa penembakan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan mengatakan : “ini duitnya ne”;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wib, saksi CHANDRA alias AYEN, RAWINDRA alias RAWI, saksi JOHENDRAL alias ZEN dan KRISNA berkumpul di kafe Guardian, yang terletak di Jalan Rotam kota Medan dan saat itu RAWINDRA alias RAWI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi JOHENDRAL alias ZEN sambil mengatakan “aku enggak main-main ya?” dan setelah itu RAWINDRA alias RAWI ke luar dari kafe Guardian dan beberapa menit kemudian RAWINDRA

Hal. 40 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RAWI pergi dan selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN pun meninggalkan kafe Guardian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/I/IKK/VER/2017, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F.,DFM dengan sumpah Jabatan pada Rumah Sakit Bhayangkara kota Medan An. INDRA GUNAWA, S.H. alias KUNA dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh satu tahun, perawakan sedang, kulit bewarna hitam, rambut bentuk lurus bewarna hitam dan tidak mudah dicabut, warganegara Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada kiri berbentuk lingkaran dengan pinggir bewarna hitam, ditemukan luka memar pada dada bagian luar sebelah kanan dan dan punggung telapak tangan kiri, ditemukan luka lecet pada daerah lutut sebelah kiri;

Dan hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan dada kiri dijumpai resapan darah pada iga kedua dan ketiga, pada pembukaan dada kanan dijumpai patah tulang iga keempat dan luka tembus pada iga kelima sebelah kanan dengan pinggir tidak rata dengan luka memar disekeliling luka tembus dan dijumpai sekeping logam di sela iga kedua sebelah kanan, bewarna abu-abu dengan ujungnya agak runcing dan bagian belakangnya berbentuk bulat dan berlubang, pada pembukaan jantung dijumpai luka tembus pada kantung jantung sebelah kiri, robekan pada pembuluh darah besar jantung (aorta), dan dijumpai luka robek paru kiri sebelah atas, paru kanan sebelah bawah, dan diafragma sebelah kanan;

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah luka tembak di dada kiri yang menembus paru-paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (aorta), paru-paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (diafragma) yang menyebabkan pendarahan yang banyak di rongga dada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, selanjutnya keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 5 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan tidak dapat diterima Keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 41 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMUDIN Alias PAK MUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama RAWI;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 08.30 Wib, teman dari orang yang bernama RAWI ada menitipkan sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam (tanpa plat) di halaman rumah tetangga saksi yang bernama APIT, di Jalan Punak, Gang Sakti, Medan, akan tetapi saksi tidak pernah melihat sepeda motornya;
- Bahwa ketika teman RAWI tersebut menitipkan sepeda motor tersebut, saksi sedang mandi, saksi tidak berjumpa, dan saksi hanya mengetahui dari perkataan isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama INDRA GUNAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa orang yang bernama INDRA GUNAWAN meninggal dunia setelah beberapa hari karena saksi membaca koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara sepeda motor tersebut dengan meninggal dunianya INDRA GUNAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggal dunianya INDRA GUNAWAN;
- Bahwa sore hari setelah saksi pulang kerja, saksi mengetahui dari isteri saksi bahwa sepeda motor telah diambil oleh AYEN;
- Bahwa hubungan AYEN dengan RAWI adalah teman;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara AYEN dengan INDRA GUNAWAN;
- Bahwa saksi kenal dengan PAK JHON dan AYEN karena PAK JHON memelihara ayam AYEN;
- Bahwa orang yang menitipkan dan yang mengambil sepeda motor adalah berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peristiwa DARMA memberikan sejumlah uang kepada RAWI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DELI SRI CAHAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada tanggal 18 Januari 2017, pagi hari, sekitar pukul 08.30 Wib, ada teman dari RAWI menitipkan

Hal. 42 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor, akan tetapi siapa orang tersebut saksi tidak tahu, hanya ciri-cirinya memakai baju warna putih, dan umurnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat jenis sepeda motornya, akan tetapi warna hitam;
 - Bahwa saksi kenal dengan RAWI sejak saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dan saksi kenal karena satu kampung;
 - Bahwa ketika itu posisi saksi ada di depan pintu, dan orang yang menitipkan sepeda motor hanya mengatakan "mau nitip kereta disuruh Rawi", dan kemudian kunci dengan helmnya diserahkan kepada saksi;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian AYEN datang mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan "disuruh Rawi mengambil sepeda motor itu", dan saksi memberikan kunci, serta AYEN langsung pergi;
 - Bahwa RAWI tidak pernah menitip barang kepada saksi;
 - Bahwa RAWI dan AYEN juga tidak pernah berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan saksi juga tidak pernah melihat sebelumnya RAWI pernah menaiki sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat bertemu dengan RAWI;
 - Bahwa saksi juga tidak ada bertemu dengan RAWI sebelum RAWI meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa RAWI harus menitipkan sepeda motor di tempat saksi, dan menyuruh orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa sepeda motor tersebut digunakan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan AYEN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. RUDY SITOANG, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dan sekarang berdinis di Polresta Medan;
 - Bahwa pada Tahun 2017, saksi bertugas di Polsek Medan Barat, yaitu di daerah Kesawan;
 - Bahwa ketika saksi bertugas di Polsek Medan Barat ada masalah kasus penembakan;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penembakan tersebut, melainkan mengetahuinya dari laporan masyarakat yang diterima oleh anggota saksi bernama SURYA IRAWAN, yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus penembakan di Jalan Ahmad Yani Kesawan;
 - Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 08.30 Wib.;
 - Bahwa ketika itu saksi sedang bertugas bersama anggota saksi, yaitu SURYA IRAWAN, EKO, dan satu orang lagi, akan tetapi saksi lupa namanya;
 - Bahwa setelah mendengar kejadian itu, saksi membagi tugas, di mana anggota saksi, yaitu SURYA IRAWAN, EKO, dan satu orang lagi ke tempat

Hal. 43 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian, sedangkan saksi menuju ke Rumah Sakit Putri Hijau karena berdasarkan informasi korban sudah dibawa ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah sakit, saksi mengetahui benar korban sudah berada di bagian UGD, dan berdasarkan informasi dari penjaga rumah sakit ternyata korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa di rumah sakit saksi ada bertemu dengan isteri, pekerja, dan sopir korban;
 - Bahwa setahu saksi isteri korban bernama KAWIDA;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan, lalu pimpinan memerintahkan kepada saksi agar korban dibawa ke Rumah sakit Brimob untuk dilakukan otopsi;
 - Bahwa saksi membawa jenazah korban sudah atas ijin dari keluarga korban;
 - Bahwa ketika itu saksi sudah tahu siapa korbannya karena sebelumnya saksi sudah kenal korban bernama INDRA GUNAWAN Alias KUNA;
 - Bahwa benar di tubuh korban, pada bagian dada sebelah kiri, terdapat 1 (satu) luka bekas penembakan;
 - Bahwa saksi ada menunggu korban di Rumah Sakit Brimob sekitar 3 (tiga) jam;
 - Bahwa dari Rumah Sakit selanjutnya saksi kembali ke kantor, lalu bersama dengan Kapolsek saksi langsung ke tempat kejadian perkara;
 - Bahwa di tempat kejadian perkara saksi mendapat informasi dari salah satu anggota saksi serta Tukang Susu bahwa yang melakukan penembakan itu menaiki kendaraan sepeda motor;
 - Bahwa posisi kejadian di jalan lewat toko milik korban;
 - Bahwa ketika itu masih ada bekas darah di jalan, akan tetapi sudah kering;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Tukang Susu, akan tetapi saksi sempat bertanya, dan dijawab bahwa ia melihat kejadian penembakan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Tukang Susu, bahwa sepeda motor yang dipergunakan adalah jenis Suzuki FU warna hitam, dan yang menaiki ada 2 (dua) orang lelaki, dengan ciri-ciri memakai helm dan memakai tutup mulut;
 - Bahwa setelah berulang kali melakukan penyelidikan dan mendapatkan keterangan bahwasanya penembakan itu satu arah;
 - Bahwa maksud satu arah menurut informasi dari Tukang Susu bahwasanya setelah korban sampai di tokonya itu kemudian turun dari mobilnya, dan menghampiri Tukang Susu itu, dan disitulah lewat berjalan si pelaku;
 - Bahwa korban ditembak ketika masih berada di tempat Tukang Susu, dan ketika itu korban tidak membeli susu, melainkan hanya berbicara dengan Tukang Susu;
 - Bahwa rekonstruksi hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian atau hanya untuk reka ulang saja, dan dilakukan atas cerita dari Tukang Susu;
 - Bahwa ketika itu belum ada Tersangka yang ditangkap;
 - Bahwa penembakan hanya terjadi 1 (satu) kali;

Hal. 44 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tukang Susu tersebut tidak kenal dengan orang yang melakukan penembakan;
 - Bahwa setelah itu saksi membagi tugas untuk mencari rekaman CCTV yang ditemukan di Hotel Kesawan, Dinas Perhubungan dan Toko Bata, dan CCTV tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kasat Reskrim;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menangkap Terdakwa, dan tidak tahu pula apa hubungannya Terdakwa dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa INDRA GUNAWAN ditembak;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama RAWI;
 - Bahwa saksi tidak tahu antara RAWI dengan INDRA GUNAWAN ada kerjasama atau permusuhan;
 - Bahwa berdasarkan informasi, setelah melakukan penembakan pelaku lari ke arah lapangan Merdeka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku penembakan, dan baru mengetahui setelah orang-orang yang terlibat ditangkap;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan orang yang bernama JOHENDRAL;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui RAWI dengan JOHENDRAL bersama;
 - Bahwa terhadap orang yang bernama PUTRA, saksi hanya kenal namanya saja karena orangnya sudah meninggal dunia ditembak oleh Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya siapa yang menyuruh PUTRA melakukan penembakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. SURYA IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini adalah mengenai masalah penembakan terhadap korban yang bernama INDRA GUNAWAN Alias KUNA;
 - Bahwa benar saksi ada melihat rekaman CCTV tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa yang menentukan pelakunya antara lain Terdakwa adalah pimpinan;
 - Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penembakan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 08.30 Wib, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, tepatnya di depan Tip Top;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi penembakan, saksi bersama dengan JP LBN GAOL menuju ke Tempat Kejadian Perkara, akan tetapi sesampainya di Tempat Kejadian Perkara tidak ada melihat mayat, dan menurut keterangan masyarakat korban INDRA GUNAWAN Alias KUNA telah dibawa ke Rumah Sakit Putri Hijau, dan saksi hanya mengamankan Tempat Kejadian Perkara dengan memasang Police Line;

Hal. 45 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan terhadap INDRA GUNAWAN Alias KUNA, namun berdasarkan informasi dari seorang saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara bahwa yang melakukan penembakan 2 (dua) orang laki-laki yang memakai tutup kepala helm, di mana seorang laki-laki sebagai joki dan seorang lagi adalah eksekutor, dan pelaku menggunakan senjata api serta sepeda motor Satria FU warna hitam, akan tetapi tidak diketahui Nomor Polisinya;
 - Bahwa menurut keterangan seorang saksi Tukang Susu pada saat kejadian ada beberapa orang yang berada di tempat kejadian, di antaranya adalah isteri korban, sopir korban, pegawai korban, dan Tukang Susu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama PUTRA;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan korban INDRA GUNAWAN Alias KUNA sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa korban tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ada diancam oleh orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. SIWA PER BU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai Kepala Lingkungan (kepling), dan bertempat tinggal di Jalan Darat Medan;
 - Bahwa saksi bekerja di Toko Kuna, toko senapan angin, di Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan;
 - Bahwa pemilik tokonya juga bernama KUNA;
 - Bahwa KUNA adalah nama panggilan, sedang aslinya namanya INDRA GUNAWAN;
 - Bahwa INDRA GUNAWAN alias KUNA telah meninggal dunia, pada tanggal 18 Januari 2017, bertempat di depan Toko KUNA;
 - Bahwa menurut isterinya, INDRA GUNAWAN alias KUNA meninggal dunia karena ditembak;
 - Bahwa ketika itu saksi dari rumah, sedang berada di jalan menuju ke Toko Kuna, sekira pukul 09.00 Wib., ditilpun oleh isterinya agar segera datang ke Rumah Sakit Putri Hijau karena katanya INDRA GUNAWAN alias KUNA kena tembak;
 - Bahwa sesampainya di rumah sakit, INDRA GUNAWAN alias KUNA sudah berada di Ruang ICU, dan menurut dokter sudah meninggal dunia;
 - Bahwa INDRA GUNAWAN alias KUNA dibawa pulang ke Jalan Bambu, Helvetia pada sore harinya, dan dimakamkan keesokan harinya;
 - Bahwa ketika di rumah sakit saksi mendengar dari tukang parker bahwa INDRA GUNAWAN alias KUNA ditembak di depan tokonya, di dekat Toko Tip Top;

Hal. 46 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut isteri INDRA GUNAWAN alias KUNA, orang yang melakukan penembakan bernama PUTRA, orang Aceh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PUTRA;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan PUTRA sehingga ditembak;
- Bahwa menurut isteri INDRA GUNAWAN alias KUNA ketika itu PUTRA berdua dengan orang yang mengendarai sepeda motor (kereta) sebagai jokinya yang bernama JOHENDRAL;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JOHENDRAL;
- Bahwa menurut keluarga korban, PUTRA dan JOHENDRAL menembak INDRA GUNAWAN alias KUNA karena disuruh oleh orang yang bernama SIWAJIRAJA, Ketua Lembaga Hindu, tetapi apakah benar mereka disuruh oleh SIWAJIRAJA, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dahulu antara SIWAJIRAJA ada masalah dengan INDRA GUNAWAN alias KUNA karena pencemaran nama baik dan korban dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa menurut cerita keluarga dan isteri korban, keterlibatan Terdakwa karena Terdakwa yang menerima uang dari SIWAJIRAJA dan membagi-bagikannya kepada orang, tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang dibagi uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat senjata api yang digunakan untuk menembak korban, dan tidak tahu pula milik siapa, serta didapatkan dari mana senjata api tersebut;
- Bahwa menurut Tukang Parkir yang bernama MURTI, korban ditembak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kirinya;
- Bahwa setahu saksi dari media bahwa PUTRA sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa isteri korban bercerita kepada saksi bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban adalah PUTRA dan JOHENDRAL setelah 3 (tiga) hari kejadian, bukan pada saat di rumah sakit;
- Bahwa Lembaga Agama Hindu yang dipimpin oleh INDRA GUNAWAN alias KUNA yang dimaksudkan oleh saksi adalah Lembaga Hindu Center Sumatera Utara;
- Bahwa SIWAJIRAJA juga seorang Ketua lembaga Hindu Parisada;
- Bahwa dahulunya antara SIWAJIRAJA dengan INDRA GUNAWAN alias KUNA hubungannya baik karena dalam satu organisasi Prada, di mana SIWAJIRAJA sebagai ketuanya, sedangkan INDRA GUNAWAN alias KUNA sebagai wakilnya, akan tetapi kemudian terjadi gesekan atau permusuhan setahun belakangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa senjata api, handphone, buku tabungan, dan helm, saksi tidak pernah melihat

Hal. 47 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sedangkan barang bukti berupa celana dan sepatu adalah milik INDRA GUNAWAN alias KUNA;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah orang kepercayaannya SIWAJIRAJA, akan tetapi saksi tidak pernah tahu mereka bersama-sama;
 - Bahwa setahu saksi antara SIWAJIRAJA dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama RAWI, orang Sekip, dan sebagai Ketua Ampil, akan tetapi saksi tidak tahu hubungannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keluarga korban, termasuk isterinya, RAWI adalah orang yang menerima proyek penembakan itu;
 - Bahwa saksi tahu orang yang bernama AYEN, akan tetapi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada uang yang mengalir kepada JOHENDRAL, akan tetapi hanya pernah dengar dari keluarga korban;
 - Bahwa Toko kuno menjual air softgun, senapan angin dan aksesorisnya;
 - Bahwa setahu saksi, korban KUNA ada hubungan dengan seorang perempuan yang bernama SONIA;
 - Bahwa masalah pencemaran nama baik oleh KUNA yang dilaporkan oleh SIWAJIRAJA karena SIWAJIRAJA membuat café untuk mabuk-mabukan orang India;
 - Bahwa saksi tidak tahu senjata api siapa yang digunakan untuk melakukan penembakan, dan sepeda motor milik siapa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama JHONY MAKRUM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak bertempat tinggal di Jalan Darat, melainkan bertempat tinggal di Jalan Abdullah Lubis;
6. DEWA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi berjualan makanan di Café Dewa yang terletak di Jalan Iskandar Muda, Medan;
 - Bahwa saksi sering melihat Terdakwa dan AYEN, kadang bersama atau sendiri-sendiri, makan di café milik saksi pada siang hari;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya KUNA sejak kecil;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa maupun AYEN dengan KUNA;
 - Bahwa setahu saksi dari Koran Tribun bahwa KUNA sudah meninggal dunia karena ditembak oleh beberapa orang, antara lain RAWI;
 - Bahwa saksi kenal dengan RAWI;
 - Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar apa yang dibicarakan antara DARMA dengan AYEN ketika mereka makan di café milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan JOHENDRAL Alias ZEN;
 - Bahwa saksi tahu café U Nine yang terletak di Jalan Abdullah Lubis, Medan;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa RAWI, SIWAJIRAJA dan Terdakwa ada berkumpul di café U Nine;

Hal. 48 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, ketika ada peristiwa penembakan terhadap KUNA, saksi tidak ingat apakah RAWI, SIWAJIRAJA, dan Terdakwa ada ngumpul-ngumpul di café milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan SIWAJIRAJA, akan tetapi saksi tidak tahu hubungannya dengan Terdakwa dan RAWI;
- Bahwa saksi juga tidak tahu hubungan SIWAJIRAJA dengan KUNA, dan saksi tidak aktif di organisasi Masyarakat India;
- Bahwa saksi tidak tahu antara SIWAJIRAJA dengan KUNA ada permasalahan atau permusuhan atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar cerita isteri saksi bahwa KUNA meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, pukul 21.00 Wib., ketika itu saksi menyuruh isteri saksi dan anak saksi untuk pergi melayat;
- Bahwa saksi tahu organisasi Prada dan Parisada, akan tetapi saksi tidak tahu apakah KUNA sebagai tokoh dalam organisasi-organisasi tersebut;
- Bahwa menurut koran, pelaku penembakan terhadap KUNA ada beberapa orang, antara lain RAWI dan PUTRA, akan tetapi tidak tahu peranan PUTRA dalam penembakan itu;
- Bahwa setahu saksi café U Nine adalah milik SIWAJIRAJA;
- Bahwa sebelum terjadi penembakan terhadap KUNA, saksi sudah kenal dengan AYEN karena sering dating ke café saksi dengan Terdakwa atau dengan RAWI;
- Bahwa SIWAJIRAJA ada 3 (tiga) atau 4 (empat) kali datang ke café Dewa dengan RAWI, Terdakwa, dan ZEN, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa penembakan terhadap KUNA, seingat saksi SIWAJIRAJA, RAWI, ZEN, AYEN, dan Terdakwa ada 1 (satu) kali datang ke café milik saksi, akan tetapi saksi juga tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa ketika saksi diperiksa di Kantor Polisi, saksi ada dipertemukan dengan ZEN, akan tetapi Berita Acara Penyidik atas pemeriksaan terhadap saksi Nomor 31 tidak benar;
- Bahwa Berita Acara Penyidik atas pemeriksaan terhadap saksi Nomor 32 mengenai pengakuan ZEN yang telah menjadi joki dalam penembakan adalah benar;
- Bahwa sebelum terjadi penembakan terhadap KUNA, seingat saksi RAWI ada datang ke café milik saksi dengan ZEN, dan di situ bertemu dengan SIWAJIRAJA;
- Bahwa seingat saksi pada siang hari, tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa tidak ada datang ke café milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ARI ALEN, dan ia pernah datang ke café milik saksi, akan tetapi tidak pernah ada berkumpul dengan Terdakwa, SIWAJIRAJA, dan RAWI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan menerangkan bahwa apabila datang ke café Dewa selalu sendiri, dan pada

Hal. 49 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2017 Terdakwa hanya 2 (dua) kali datang ke café Dewa bersama ADEK;

7. ARIALEN Alias ALEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kepling (Kepala Lingkungan);
- Bahwa setahu saksi dari Media Massa bahwa perkara ini adalah kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan KUNA, setahu saksi dari media massa KUNA telah meninggal dunia karena ditembak;
- Bahwa setahu saksi, KUNA ditembak di Jalan Kesawan, di depan tokonya, kejadianya pada pagi hari pukul 10.00 Wib, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menembak KUNA;
- Bahwa ketika terjadi penembakan tersebut, saksi sedang berjualan kue di Petisah;
- Bahwa saksi kenal dengan SIWAJIRAJA;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara SIWAJIRAJA dengan KUNA;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa, JOHENDRAL Alias ZEN dan AYEN berada di Rumah Makan Dewa bersama dengan SIWAJIRAJA dan RAWI pada tanggal 6 Januari 2017, siang hari, di mana pada saat itu saksi sedang makan dan berada di depan mereka, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka;
- Bahwa yang lebih dahulu ke luar dari Rumah Makan tersebut adalah SIWAJIRAJA dan RAWI, sedangkan Terdakwa dan JOHENDRAL Alias ZEN tidak ke luar, di mana pada saat itu SIWAJIRAJA mengatakan kepada RAWI “jangan lupa WI, cepat selesaikan”, dijawab “tenang aja”, akan tetapi saksi tidak tahu maksudnya;
- Bahwa saksi benar pernah datang ke rumah RAWI di Jalan Waru dengan maksud untuk meminta uang kue karena belum dibayar, dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa pada saat itu RAWI mengatakan “sabar, nanti ada pekerjaan dikasih RAJA untuk nembak KUNA, dan kalau sudah selesai akan aku bayar kuemu”, akan tetapi saksi tidak tahu maksudnya;
- Bahwa ketika itu RAWI mengatakan bahwa uang akan diberikan melalui Terdakwa dengan mengatakan “kalau nanti dapat pencairan, maka nanti aku bayar”;
- Bahwa hutang RAWI kepada saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi ada melihat AYEN dan JOHENDRAL Alias ZEN ada di rumah RAWI, pada saat itu mobil JOHENDRAL Alias ZEN mogok, dan saksi membantu mendorong;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat ada bungkusan yang diserahkan kepada AYEN oleh RAWI;

Hal. 50 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi meminta uang, RAWI mengatakan “nanti aku dapat uang yang akan diberikan melalui Darma”;
 - Bahwa ketika bertemu di Café Guardian, saksi bertemu dengan RAWI dan JOHENDRAL alias ZEN, dan RAWI mengatakan menunggu pencairan, dan RAWI hanya memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang minyak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengatakan tentang hutang RAWI tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan RAWI dengan SIWAJIRAJA, sedangkan hubungan AYEN dengan SIWAJIRAJA hanya berteman saja;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan RAWI adalah Ketua AMPI, dan sudah selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan JOHENDRAL alias ZEN dari Tahun 2013;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dari pukul 12.00 Wib. sampai pukul 22.00 Wib., dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar bukan keterangan yang dikarang-karang Polisi;
 - Bahwa setahu saksi RAWI mau mencari pengacara karena disuruh SIWAJIRAJA untuk keperluan atas penembakannya KUNA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak tahu;
8. NARAJAN SINGH Alias CIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual susu;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penembakan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 09.00 Wib., di Jalan Jenderal Ahmad Yani Medan, tepatnya di sebelah Toko Benyamin, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat;
 - Bahwa sebelumnya saksi berada di sebelah Restoran Tip Top sedang membungkusi susu saksi, dan saat itu INDRA GUNAWAN alias KUNA datang menghampiri saksi, dan saksi mengatakan kepadanya “Kuna apa kabar”, dan dia menjawab sambil berjalan menghampiri saksi dengan mengatakan “biasa baik aja”;
 - Bahwa setelah itu baru saja korban sampai berhadapan dengan saksi, tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki menghampirinya dengan menggunakan helm kacanya warna hitam langsung menembaknya dengan menggunakan senjata api dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa ketika itu korban INDRA GUNAWAN alias KUNA mengatakan “aduh” merasa kesakitan sambil tangannya memegang atau menaruh kedua tangannya di dada sebelah kirinya sambil berlari ke arah Toko Kuna miliknya, dan setelah itu tidak berapa lama orang-orang ramai datang ke

Hal. 51 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian, dan saksi melihat korban diangkat ke dalam mobil Pajero milik korban dibawa ke Rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya;
 - Bahwa seingat saksi, sepeda motornya berwarna hitam;
 - Bahwa saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak tahu ciri-ciri pelakunya;
 - Bahwa yang berada di tempat tersebut ketika itu adalah isteri KUNA, sopirnya dan tukang parkir;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan CHANDRA alias AYEN, Terdakwa dan JOHENDRAL alias ZEN;
 - Bahwa setelah terjadinya penembakan, pelaku langsung pergi ke arah Glugur;
 - Bahwa saksi sering bercerita dengan KUNA, akan tetapi KUNA tidak pernah cerita adanya ancaman, hanya cerita biasa saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu organisasi yang dipimpin KUNA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
9. KAWIDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa suami saksi bernama INDRA GUNAWAN alias KUNA;
 - Bahwa suami saksi sudah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 di Rumah Sakit Putri Hijau karena ditembak di depan Toko Kuna atau depan Restoran Tip Top, Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan, sekira pukul 10.00 Wib, akan tetapi saksi tidak melihat sendiri peristiwa penembakan tersebut;
 - Bahwa ketika itu saksi bersama suami saksi dan sopir dari rumah menuju ke toko, setelah turun dari mobil, suami saksi menjumpai Tukang Susu tidak jauh dari toko milik saksi, dan kejadian penembakan ketika suami saksi di depan dan sedang berbicara dengan Tukang Susu tersebut;
 - Bahwa ketika saksi sedang memberikan kunci toko kepada anggota saksi, saksi mendengar suara ledakan seperti suara ban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa ketika itu posisi saksi membelakangi korban, saksi terkejut, dan melihat suami saksi sedang berjalan ke arah saksi dengan mengatakan: "saya ditembak, saya ditembak";
 - Bahwa saksi melihat suami saksi terjatuh dalam posisi terlentang di depan Toko Kuna;
 - Bahwa suami saksi langsung terjatuh, dan tidak sadar, kemudian saksi berteriak, memanggil anggota yang bernama BOB, langsung membawa suami saksi ke dalam mobil milik saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit Putri Hijau;
 - Bahwa ketika itu saksi tidak ada menanyakan kepada suami saksi siapa yang melakukan penembakan karena korban sudah tidak bisa bicara;
 - Bahwa sesampainya di rumah sakit langsung di bawa ke UGD, dan sekitar setengah jam setelah diberikan pertolongan pernafasan oleh dokter, anggota saksi yang bernama BOB ke luar dan mengatakan korban sudah meninggal dunia;

Hal. 52 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah dimakamkan esok harinya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tukang Susunya, akan tetapi saksi tidak ada pernah mencari informasi siapa yang melakukan penembakan;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku penembakan karena diberitahu oleh Kepolisian;
 - Bahwa menurut Polisi yang melakukan penembakan RAWI menyuruh anggotanya;
 - Bahwa Bahwa saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV kejadian penembakan, akan tetapi tidak begitu jelas, hanya terlihat korban sedang berdiri dan berjalan;
 - bahwa pelaku penembaknya tidak dapat terlihat jelas, hanya terlihat pakai helm dan berlari ke arah mobil saksi di depan toko saksi;
 - Bahwa setahu saksi dari Polisi bahwa RAWI sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Terdakwa di Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti pakaian yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian suami saksi;
 - Bahwa setahu saksi musuh KUNA hanya SIWAJIRAJA sejak kejadian di kuil Tahun 2013;
 - Bahwa pada Tahun 2014 ada peristiwa pemukulan terhadap pegawai saksi oleh anggota RAWI, di mana ketika itu RAWI ada di dalam mobil;
 - Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari suami saksi bahwa ia diancam melalui sms oleh kelompok SIWAJIRAJA;
 - Bahwa suami saksi pernah bercerita keinginannya untuk menjadi Ketua PHDI Kota Medan, setelah SIWAJIRAJA diangkat menjadi Ketua PHDI Sumatera Utara, akan tetapi saksi melarangnya;
 - Bahwa sebelumnya yang menjadi Ketua PHDI Kota Medan adalah SIWAJIRAJA;
 - Bahwa SIWA PER BU adalah karyawan di toko saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa ada membagi-bagikan uang, saksi hanya tahu dari Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu SIWAJIRAJA ada mengirim dana kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
10. ADELINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja Bank Central Asia (BCA) Cabang Iskandar Muda Medan sebagai Kabag Customer Service; Bahwa benar pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Iskandar Muda Medan ada terdaftar nasabah yang bernama DARMA, SE dan ada rekeningnya;
 - Bahwa awalnya Polisi datang ke kantor saksi untuk meminta rekaman CCTV sekitar bulan April Tahun 2017, dan sudah diberikan;
 - Bahwa di samping itu Polisi meminta keterangan transaksi yang ada pada rekening Terdakwa;

Hal. 53 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu print out transaksi rekening Terdakwa yang ada di BCA sudah ada di tangan Polisi, dan print out itu berasal dari BCA tempat saksi bekerja yang dikeluarkan oleh Customer Service;
- Bahwa ketika itu saksi membenarkan adanya transaksi uang masuk dan keluar dalam rekening Terdakwa, akan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa transaksi itu ada yang berupa pengambilan tunai dan ada yang beralih ke rekening lain;
- Bahwa transaksi yang berupa beralih ke rekening lain, saksi tidak ingat ke rekening siapa;
- Bahwa transaksi tersebut dapat dideteksi dilakukan melalui teller atau ATM;
- Bahwa seingat saksi transaksi rekening Terdakwa yang ditanyakan Polisi adalah transaksi yang dilakukan melalui ATM, akan tetapi dilakukan pada ATM yang tidak berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan, melainkan di tempat lain;
- Bahwa transaksi rekening yang dilakukan tidak dapat diketahui keperluannya untuk apa;
- Bahwa transaksi yang bisa dilakukan melalui ATM adalah pengambilan tunai, transfer ke sesama rekening BCA, transfer ke bank lain, dan pembayaran-pembayaran;
- Bahwa transaksi melalui ATM ada pembatasan jumlah tergantung jenis kartunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kartu ATM milik Terdakwa;
- Bahwa untuk kartu ATM jenis Platinum dan Gold pengambilan uang sehari tarifnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan jenis kartu Silver sehari tarifnya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa transaksi transfer melalui ATM untuk jenis kartu Silver sehari bisa Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta), jenis Gold bisa sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan jenis Platinum sampai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa transaksi terakhir yang tercatat dalam Buku Tabungan BCA Terdakwa adalah pada tanggal 22 Januari 2017 dengan jenis transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 Januari 2017 ada penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 21 Januari 2017 juga ada transfer ke bank lain sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 20 Januari 2017 ada transfer ke bank lain sebesar Rp. 10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 18 Januari 2017 ada uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari sesama rekening BCA, tanggal 18 Januari 2017 ada penarikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selama saksi menjadi Customer Service saksi tidak perhatian apakah pernah bertemu dengan Terdakwa;

Hal. 54 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rekening Terdakwa di BCA hanya 1 (satu) rekening;
 - Bahwa profil nasabah bisa diketahui ketika akan membuka rekening karena ditanya pekerjaannya;
 - Bahwa ketika Polisi meminta keterangan bulan April 2017, tabungan atas nama Terdakwa masih aktif, sedangkan sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu rekaman CCTV yang diminta oleh Polisi, apakah rekaman di bank atau di tempat ATM karena bukan saksi yang memberikan;
 - Bahwa dari transkrip rekening Terdakwa yang saksi lihat dalam computer terlihat transaksi uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah dari SIWAJIRAJA;
 - Bahwa di tempat mesin ATM ada juga mesin IDC, sehingga bisa menggesek kartu ATM untuk melakukan transaksi pembayaran-pembayaran;
 - Bahwa saksi bekerja di bank BCA sudah 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Bahwa ketika Polisi datang, saksi tidak ada membuka profil Terdakwa karena Polisi hanya meminta transaksinya saja;
 - Bahwa saksi hanya mencocokkan print out rekening Terdakwa yang dibawa oleh Polisi dengan data base yang ada pada saksi;
 - Bahwa saksi tidak hafal ada berapa kali transaksi uang masuk ke rekening Terdakwa yang berasal dari SIWAJIRAJA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
11. M. MUSLIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali, waktunya lupa, di café yang berada di Jalan Abdullah Lubis karena saksi dihubungi melalui tilpun oleh RAWI karena ingin bertemu dengan saksi;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara RAWI dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan RAWI, yang saksi tahu bahwa RAWI adalah Ketua organisasi di daerah Sekip;
 - Bahwa ketika saksi ditahan di tahanan Polrestabes Kota Medan bersama dengan WAHYUDI alias CULUN, saksi ada bertemu dengan SIWAJIRAJA;
 - Bahwa ketika itu saksi berbicara dan mengatakan kepada SIWAJIRAJA: "O, bapak yang namanya SIWAJIRAJA, gara-gara bapak kami ditembak, kamilah orangnya yang disuruh RAWI untuk memukul orang para Tahun 2014";
 - Bahwa ketika itu SIWAJIRAJA mengatakan: "siapa kalian, aku tidak kenal";
 - Bahwa saksi mengatakan kepada SIWAJIRAJA: "gara-gara bapak kami ditembak" karena kata Polisi yang menyuruh RAWI adalah SIWAJIRAJA, akan tetapi sebenarnya hingga sekarang saksi tidak tahu apakah RAWI disuruh oleh SIWAJIRAJA;
 - Bahwa saksi tidak pernah dikonfrontir dengan RAWI;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu hubungannya Terdakwa dengan RAWI dan SIWAJIRAJA;

Hal. 55 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan RAWI menyuruh saksi untuk memberi pelajaran kepada KUNA karena KUNA punya hutang kepada RAWI;
 - Bahwa saksi dijanjikan dibayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk dibagi-bagi beberapa orang, dan saksi hanya mendapat Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa alat yang dibawa saksi untuk memukul KUNA adalah kayu;
 - Bahwa ketika itu salah sasaran karena yang dipukul WIRIYA, dan bukan KUNA;
 - Bahwa ketika itu saksi belum kenal dengan KUNA, hanya ditunjukan oleh RAWI, akan tetapi oleh karena ketika itu hujan, maka gak jelas dan salah sasaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungannya kejadian Tahun 2014 dengan kejadian Tahun 2017;
 - Bahwa ketika berada di café Jalan Abdullah Lubis, Terdakwa berada di situ, akan tetapi lain meja dan tidak sempat berbicara dengan Terdakwa, hanya ketika mau pulang bersalaman dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada kejadian Tahun 2014, saksi melihat ZEN bersama RAWI dan TONO di dalam mobil sesaat sebelum terjadinya pemukulan;
 - Bahwa setahu saksi RAWI sudah meninggal dunia karena ditembak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apapun tentang peristiwa pemukulan terhadap KUNA;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu SIWAJIRAJA menyuruh Terdakwa untuk membagi-bagikan uang;
 - Bahwa saksi mengetahui atau mendengar bahwa KUNA telah meninggal dunia dari informasi yang beredar di masyarakat dan juga koran;
 - Bahwa saksi diperkenalkan oleh RAWI dengan KUNA dengan tujuan untuk dilakukan penganiayaan terhadap KUNA karena RAWI memiliki dendam dengan KUNA akibat hutang piutang, dan saksi menerima pembayaran;
 - Bahwa penganiayaan tersebut saksi lakukan bersama teman saksi yang bernama WAHYUDI alias CULUN, akan tetapi saksi salah sasaran, di mana yang dianiaya adalah karyawannya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan SIWAJIRAJA, dan baru mengenalinya setelah saksi ditahan di Polrestabes Medan karena satu sel tahanan bersama saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
12. WAHYUDI Alias CULUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi apakah kenal atau tidak dengan Terdakwa, dan saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga ditanya apakah kenal dengan SIWAJIRAJA dan RAWI, di mana saksi menjelaskan kalau dengan RAWI saksi kenal;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah RAWI kenal atau tidak dengan SIWAJIRAJA;

Hal. 56 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan RAWI dalam rangka RAWI akan memberikan pekerjaan kepada saksi untuk memukul orang yang bernama KUNA;
- Bahwa saksi tidak tahu RAWI diperintah oleh siapa untuk memukul KUNA;
- Bahwa keterangan saksi yang ada pada BAP Penyidik tanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya menerangkan diperintah RAWI untuk menghabisi nyawa KUNA adalah tidak benar karena ketika itu saksi dipaksa oleh Polisi, akan tetapi saksi tidak tahu siapa nama Polisi itu karena ketika itu ada banyak Polisi;
- Bahwa saksi adalah terpidana dalam perkara pemukulan terhadap anggota KUNA yang bernama WARIYA pada Tahun 2014, dan sekarang sedang menjalani pidana;
- Bahwa saksi kenal dengan SIWAJIRAJA sekira tanggal 23 Februari 2017, pukul 09.00 Wib, ketika saksi bersama M. MUSLIM berada di dalam tahanan Polrestabes Kota Medan, ketika itu saksi bertemu dengan SIWAJIRAJA;
- Bahwa ketika itu SIWAJIRAJA berada dalam tahanan yang sama dengan saksi;
- Bahwa ketika itu M. MUSLIM berbicara dan mengatakan kepada SIWAJIRAJA: "O, bapak yang namanya SIWAJIRAJA, gara-gara bapak kami ditembak, kamilah orangnya yang disuruh RAWI untuk memukul orang para Tahun 2014";
- Bahwa ketika itu SIWAJIRAJA mengatakan: "siapa kalian, aku tidak kenal";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang menyuruh RAWI adalah SIWAJIRAJA, dan saksi juga tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan RAWI dan SIWAJIRAJA;
- Bahwa pada kejadian Tahun 2014, saksi melihat ZEN bersama RAWI dan TONO di dalam mobil sesaat sebelum terjadinya pemukulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apapun tentang peristiwa pemukulan terhadap KUNA;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu SIWAJIRAJA menyuruh Terdakwa untuk membagi-bagikan uang;
- Bahwa selama dalam tahanan saksi tidak pernah mendapat cerita tentang peristiwa penembakan terhadap KUNA;
- Bahwa tidak mengenal wajah KUNA, dan hanya mengetahui namanya saja karena pada Tahun 2014 saksi pernah ikut membantu melakukan penganiayaan dengan target KUNA, di mana teman saksi yang bernama M. MUSLIM melakukan penganiayaan terhadap karyawan KUNA;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut atas suruhan RAWI melalui M. MUSLIM;
- Bahwa saksi kenal dengan RAWI karena diperkenalkan oleh M. MUSLIM, dan saksi pernah bekerja sebagai tukang cuci mobil miliknya dan juga antar jemput anaknya sekolah;

Hal. 57 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun atas terjadinya penembakan terhadap KUNA, namun sebelumnya pada Tahun 2016 saksi pernah ditawarkan oleh RAWI untuk bekerja menghabisi nyawa orang, namun hal tersebut saksi tolak karena saksi tidak berani;
 - Bahwa menurut saksi yang akan dihabisi nyawanya atas pekerjaan yang ditawarkan kepada saksi oleh RAWI adalah KUNA karena setelah saksi menolak tawaran tersebut seseorang bernama AGUS datang ke rumah RAWI juga ditawarkan olehnya pekerjaan untuk menghabisi nyawa KUNA;
 - Bahwa saksi mengenali SIWAJIRAJA setelah saksi ditahan di Polrestabes Medan atas tindak pidana penganiayaan yang telah saksi lakukan pada Tahun 2014 terhadap korban WIRIA, sedangkan dengan Terdakwa, saksi sama sekali tidak mengenalinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui JOHENDRAL aliasa ZEN bisa ikut satu mobil dengan RAWI karena saksi baru tahu orang yang bernama JOHENDRAL alias ZEN;
 - Bahwa setahu saksi alasan RAWI menyuruh memukul KUNA pada tahun 2014 karena KUNA memiliki banyak hutang kepada bosnya RAWI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perannya JOHENDRAL alias ZEN;
 - Bahwa saksi tidak begitu mengenal CHANDRA alias AYEN, namun saksi pernah bertemu dengannya pada bulan November 2016;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
13. ANANDA KUMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2011;
 - Bahwa saksi kenal dengan KUNA sudah lama;
 - Bahwa SIWAJIRAJA adalah Ketua PHDI Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui KUNA meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 11.00 Wib., di mana saksi dihubungi oleh teman saksi anggota Polresta Medan yang bernama KHAIRUL, dan memberikan informasi bahwa KUNA telah ditembak dan meninggal dunia;
 - Bahwa benar NARAIN SAMI, S.H., SIWAJIRAJA dan MANUGREN merupakan sebuah kelompok atau gabungan yang sakit hati dengan KUNA;
 - Bahwa Panitia Pemilihan untuk Ketua PHDI Kota Medan telah dibentuk oleh SIWAJIRAJA setelah dilantik menjadi Ketua PHDI Sumatera Utara, dan pelaksanaan pemilihan direncanakan pada bulan Januari 2017, namun KUNA telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
14. WASU DEWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan KUNA sebagai abang ipar saksi;
 - Bahwa setahu saksi KUNA sudah meninggal dunia karena ditembak pada tanggal 18 Januari 2017 di depan Toko Kuna di Jalan Kesawan;

Hal. 58 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau KUNA sudah meninggal dunia dari adiknya KUNA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penembakan tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mendengar bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah komplotan RAWI, AYEN, dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan AYEN di Café U Nine Jalan Juanda Abdullah Lubis sekitar bulan Desember 2016 milik RAJA, dan saksi melihat AYEN, RAWI, Terdakwa, DEWA, SIWAJIRAJA ada di situ, dan mereka baru datang;
 - Bahwa saksi pernah membaca di facebook mengenai pencemaran nama baik atas nama Marasami;
 - Bahwa saksi ada di organisasi Prada pada Tahun 2008 sampai dengan 2011, di mana Ketua Parada waktu itu adalah SIWAJIRAJA;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau SIWAJIRAJA adalah dalangnya pembunuhan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membagi uang kepada RAWI;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu SIWAJIRAJA ada membagi-bagi uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sebagai Kepling (Kepala Lingkungan);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;
15. JOHENDRAL Alias ZEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang mobil;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Sokaraja, Kabupaten Batubara, akan tetapi saksi sering di Medan, dan apabila di Medan bertempat tinggal (kost) di Jalan Rel, Polonia, dekat Komplek AURI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa saksi kenal JHONY MAKRUM pada tanggal 23 Januari 2017 ketika ditangkap, sedangkan dengan CHANDRA alias AYEN pada tanggal 12 Januari 2017 di café Dewa karena main catur;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir Tahun 2014 karena dikenalkan oleh RAWI;
 - Bahwa saksi kenal dengan RAWI;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017, sedangkan dengan CHANDRA alias AYEN terakhir bertemu pada tanggal 23 Januari 2017 setelah di tahanan;
 - Bahwa awal mulanya pada tanggal 18 Januari 2017, pagi hari, saksi dari tempat kost saksi diperintahkan oleh RAWI berangkat menjemput PUTRA di dekat PAM Tirtanadi;
 - Bahwa saksi selanjutnya setelah bertemu dengan PUTRA, bersama-sama dengan PUTRA dengan menggunakan mobil inova milik saksi langsung berangkat ke rumah RAWI di Jalan Waru, Skip, Medan;

Hal. 59 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan saksi datang ke rumah RAWI karena setahu saksi diperintahkan untuk memboncengkan PUTRA untuk memberi pelajaran kepada KUNA, yaitu untuk menembak kakinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan KUNA;
- Bahwa ketika itu berada di rumah RAWI, saksi tidak melihat RAWI memberikan senjata api kepada PUTRA, saksi hanya melihat tas sandang warna hitam yang dibawa PUTRA;
- Bahwa ketika itu juga tidak ada diperlihatkan senjata api oleh RAWI kepada PUTRA;
- Bahwa barang bukti tas yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa mula-mula, pada pukul 07.00 Wib., saksi bersama PUTRA diarahkan oleh RAWI untuk menuju ke arah Brayan, setelah sampai di Brayan, PUTRA mengarahkan ke arah Jalan Ahmad Yani, Kesawan;
- Bahwa ketika itu saksi naik sepeda motor kepunyaan RAWI, sedangkan mobil saksi diparkir di rumah RAWI;
- Bahwa sesampainya di daerah Kesawan, saksi berhenti di sebelah kiri Hotel Kesawan dan tetap di atas sepeda motor, sedangkan PUTRA jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, dan berjongkok menghadap ke arah jalan;
- Bahwa setelah tidak lama menunggu, selanjutnya PUTRA berjalan sambil mengatakan: "itu dia", sedangkan saksi mengikuti dari belakang hingga melewati PUTRA dan berhenti;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi menoleh ke belakang, di situlah saksi melihat PUTRA menembak orang laki-laki dan langsung berlari;
- Bahwa penembakan itu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata api yang dikeluarkan dari tas yang dibawa PUTRA;
- Bahwa laki-laki tersebut berada di depan Restoran Tip Top;
- Bahwa setahu saksi yang terkena tembakan adalah bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa yang ditembak, dan setelah kejadian baru saksi diberitahu oleh RAWI bahwa itulah orang yang bernama KUNA;
- Bahwa ketika KUNA ditembak sedang berbicara dengan Tukang Susu;
- Bahwa ketika itu saksi tidak melihat lagi apakah korban terjatuh atau tidak, PUTRA langsung naik ke sepeda motor, dan saksi bersama PUTRA langsung melarikan diri ke Jalan Masjid dan mengarah ke Lapangan Benteng;
- Bahwa ketika di atas sepeda motor saksi bertengkar dan keberatan terhadap PUTRA mengenai mengapa ditembak dadanya karena perintah RAWI hanya untuk memberi pelajaran;
- Bahwa di Lapangan Benteng PUTRA turun dari sepeda motor, sedangkan saksi langsung ke rumah makan di Jalan Punak Medan;
- Bahwa menurut RAWI yang memerintahkan untuk memberi pelajaran kepada KUNA adalah SIWAJIRAJA;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh RAWI adalah SIWAJIRAJA karena pada tanggal 6 Januari 2017 saksi bersama RAWI pergi ke Rumah Makan

Hal. 60 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa, di mana ketika itu di Rumah Makan Dewa RAWI, SIWAJIRAJA, Terdakwa, dan beberapa orang yang saksi tidak kenal duduk dalam 1 (satu) meja, tetapi saksi tidak tahu apa yang diceritakan, dan pulanginya ketika dalam 1 (satu) mobil RAWI mengatakan untuk memberi pelajaran kepada KUNA, dan saksi harus ikut;

- Bahwa pada Tahun 2013 saksi pernah hutang uang kepada RAWI sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan sampai sekarang belum terbayar;
- Bahwa saksi kenal dengan SIWAJIRAJA, akan tetapi saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada SIWAJIRAJA apakah benar SIWAJIRAJA yang menyuruh memberi pelajaran kepada KUNA;
- Bahwa barang bukti senjata api yang diperlihatkan di persidangan benar salah satunya merupakan senjata api milik RAWI;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan bayaran atas penembakan itu, hanya diberi uang untuk ongkos minyak dan ongkos diam sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ongkos supaya diam di Café Guardian, di daerah Petisah, akan tetapi RAWI juga mengatakan bahwa hutang saksi sudah lunas;
- Bahwa saksi mengetahui setelah penembakan PUTRA ada diberi uang oleh RAWI;
- Bahwa saksi mengetahui karena ketika saksi berada di rumah makan di Jalan Punak saksi dijemput RAWI, dan ketika sampai di rumah RAWI ternyata PUTRA sudah berada di rumah RAWI, dan di situlah saksi melihat PUTRA diberi uang oleh RAWI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, senjata api diserahkan kepada CHANDRA alias AYEN karena ketika itu CHANDRA alias AYEN ada di rumah RAWI;
- Bahwa setahu saksi, CHANDRA alias AYEN adalah kawan RAWI;
- Bahwa setelah di rumah RAWI, saksi diminta oleh RAWI dengan menggunakan mobil saksi menuju ke café U Nine, dari café U Nine saksi diantar pegawai café U Nine menuju ke Rumah Makan Dewa, sedangkan RAWI dan Terdakwa juga berangkat ke Rumah Makan Dewa;
- Bahwa di Rumah Makan Dewa RAWI meminta bayaran hasil kerja menembak kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menjawab untuk menunggu karena SIWAJIRAJA masih ada tamu;
- Bahwa setelah di Rumah Makan Dewa, Terdakwa dan RAWI pergi sendiri-sendiri, dan setelah kembali saksi melihat Terdakwa memberi uang kepada RAWI sebanyak 2 (dua) gepok, besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PUTRA disuruh juga oleh Terdakwa dan SIWAJIRAJA untuk melakukan penembakan terhadap KUNA, yang saksi

Hal. 61 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahu dari tilpun RAWI dan SIWAJIRAJA bahwa yang menyuruh penembakan adalah SIWAJIRAJA;
- Bahwa kalau dari pengikat uangnya, saksi tahu uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada RAWI berasal dari uang BCA;
 - Bahwa setelah dari café Dewa, RAWI meminta diantar ke café U Nine, sedangkan saksi mengambil mobil saksi di tempat doorsmer di sebelah café U Nine dan selanjutnya pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan RAWI dan SIWAJIRAJA dengan Terdakwa, akan tetapi mereka selalu dekat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada transfer uang dari SIWAJIRAJA kepada Terdakwa;
 - Bahwa KUNA sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2017, akan tetapi saksi tidak tahu meninggal dunia di tempat kejadian atau di rumah sakit;
 - Bahwa saksi baru kenal dengan JHONI MAKSUM pada waktu ditangkap;
 - Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 22 Januari 2017, sekira pukul 01.30 Wib., di rumah kost Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penembakan, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, sekitar pukul 06.30 Wib., saksi datang ke rumah RAWI di Jalan Waru, Sekip Medan, di mana ketika itu RAWI mengatakan sudah ada eksekutornya untuk melakukan penembakan, dan selanjutnya RAWI membawa saksi untuk mengenali korban KUNA tersebut, dengan cara mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, dengan memakai helm, mendatangi rumah KUNA di daerah Brayan Medan;
 - Bahwa sepulang dari Brayan, PUTRA sudah berada di rumah RAWI, dan di situlah saksi diperkenalkan dengan PUTRA;
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan CHANDRA alias AYEN sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 12 Desember 2017;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan PUTRA;
 - Bahwa benar saksi pernah diperintah oleh RAWI untuk menjumpai PUTRA di PAM Tirtanadi, dan benar saat itu bertemu dengan PUTRA;
 - Bahwa saksi diperkenalkan oleh RAWI dengan PUTRA dalam rangka untuk melakukan penembakan terhadap KUNA;
 - Bahwa ketika di café Dewa pada tanggal 6 Januari 2017, pada saat mau pulang, dalam posisi berdiri di dekat saksi, sekira 1 (satu) meter, SIWAJIRAJA ada mengatakan kepada RAWI: "ane selesaikan kerjaan itu", akan tetapi saksi tidak mengerti yang dimaksudkan;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa ada di dekat saksi, dan Terdakwa diam saja;
 - Bahwa saksi bersedia ikut dalam penembakan terhadap KUNA karena saksi ditodong pistol oleh RAWI dan diancam kalau tidak ikut keluarga saksi akan dihabisi;
 - Bahwa yang menyiapkan rencana penembakan, mencari eksekutor, dan survey lapangan semuanya adalah RAWI;

Hal. 62 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan tanggal eksekusi adalah RAWI;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 setelah penembakan, senjata api itu diberikan kepada AYEN dengan ditaruh di dalam mobil AYEN;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika senjata api diserahkan kepada JHONI MAKRUM;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 saksi berada di café Dewa, saksi tidak melihat JHONI MAKRUM di café tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa senjata api diserahkan kepada AYEN setelah digunakan untuk melakukan penembakan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu berapa orang yang akan menjadi eksekutornya, baru pada tanggal 18 Januari 2017 pagi saksi tahu ternyata eksekutornya hanya PUTRA;
- Bahwa saksi tidak tahu uang untuk apa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada RAWI;
- Bahwa saksi baru tahu JHONI MAKRUM setelah ditangkap;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu perintah SIWAJIRAJA kepada RAWI dengan perkataan: "ane selesaikan kerjaan itu";
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada RAWI siapa yang memerintahkan agar saksi memberi pelajaran kepada KUNA, dan sampai sekarang saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan;
- Bahwa ketika akan berangkat melakukan penembakan, saksi tidak ada bertanya kepada PUTRA apanya yang akan ditembak karena saksi sudah yakin bahwa PUTRA akan menembak KUNA pada bagian kakinya seperti yang dikatakan RAWI kepada saksi pada tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh RAWI kepada PUTRA sumbernya dari mana;
- Bahwa saksi juga tidak tahu uang yang diberikan oleh RAWI kepada saksi sumbernya dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang-uang tersebut sumbernya dari Terdakwa karena saksi tidak pernah bertanya kepada PUTRA maupun kepada RAWI;
- Bahwa rekaman video penangkapan terhadap saksi yang diperlihatkan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah benar, akan tetapi keterangan saksi dalam video tersebut tidak benar karena saksi dipaksa;
- Bahwa SIWAJIRAJA dan Terdakwa tidak pernah menilpun saksi dan memerintahkan agar menembak kaki KUNA;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada RAWI merupakan uang kerjaan apa;
- Bahwa sebelum penembakan, pada tanggal 18 Januari 2017, RAWI tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika penyerahan uang dari Terdakwa kepada RAWI tidak ada yang melihat, dan di situ tidak ada CCTV;
- Bahwa saksi kenal dengan ARIALEN alias ALEN, dan setahu saksi dia penjual pakaian bekas;

Hal. 63 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena pada tanggal 6 Januari 2017 Terdakwa tidak ada di café Dewa, tanggal 18 Januari 2017 Terdakwa tidak ada ketemu dengan saksi, dan tidak ada menyerahkan uang kepada RAWI;
- 16. CANDRA Alias AYEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017, di Jalan Sinagar Nomor 6, Kelurahan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
 - Bahwa saksi kenal dengan RAWI sekitar bulan September 2016;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan RAWI, hubungan saksi dengan RAWI karena rekanan kerja untuk memasok minyak solar industry ke daerah kawasan Medan Petisah, namun hingga kini belum terlaksana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan RAWI menghubungi saksi via handphone dan menyuruh saksi menemuinya di Jalan Waru Mean;
 - Bahwa saksi mau menemui RAWI di Jalan Waru Medan adalah untuk menagih hutang kepada RAWI sebesar Rp. 20 juta;
 - Bahwa benar RAWI ada menaruh 2 (dua) buah tas ke dalam bangku belakang mobil saksi pada saat saksi bertemu di Jalan Waru Medan, dan pada saat itu RAWI mengatakan kepada saksi: “ya udah kau bawa ini ke rumahmu”;
 - Bahwa ketika itu saksi ada menanyakan kepada RAWI isi tas tersebut, akan tetapi RAWI hanya mengatakan: “udah bawa pulang aja”;
 - Bahwa saksi mengetahui tas tersebut berisi senjata api ketika membuka tas tersebut;
 - Bahwa saksi tidak berani memberitahukan kepada Polisi karena saksi diancam oleh RAWI akan membahayakan keluarga saksi;
 - Bahwa RAWI tidak ada mengatakan kepada saksi senjata api tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga saksi disuruh untuk menyimpan, dan tidak ada pula imbalan yang dijanjikan atau diberikan oleh RAWI kepada saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membungkus 2 (dua) tas yang berisikan senjata api tersebut dengan menggunakan plastik, dan kemudian saksi lakban, serta dimasukkan ke dalam kotak aqua dikarenakan saksi takut terhadap barang tersebut rusak;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan dua bungkus yang bersikan senjata api tersebut kepada Jhoni Makrum adalah untuk ditanam karena kalau rusak atau hilang bias membahayakan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan INDRA GUNAWAN alias KUNA, dan tidak ada hubungan dengannya;
 - Bahwa setahu saksi profesi RAWI selain Ketua AMPI Rayon Medan Petisah adalah bekerja sama dalam membuka usaha Café U Nine di Jalan Abdullah

Hal. 64 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Medan bersama RAJA, dan membuka usaha Koperasi di Jalan Pasundan Medan;

- Bahwa saksi kenal dengan JOHENDRAL alias ZEN melalui RAWI sekira bulan Oktober 2016 di Jalan Waru Medan;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan kardus kepada Jhoni Makrum Lubis tidak ada mengatakan bahwa isinya senjata api, dan ketika itu Jhoni Makrum Lubis juga tidak ada bertanya, serta saksi hanya mengatakan: “udah kubur saja, habis Imlek saksi ambil”;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kardus tersebut ditanam oleh Jhoni Makrum Lubis karena setelah mengantar kardus itu saksi langsung pulang;
- Bahwa yang mengambil senjata api yang ditanam tersebut adalah Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RAJA, tetapi tahu karena pernah dikenalkan oleh RAWI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan ALEN karena sering bersama dengan RAWI pada Tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tugas JOHENDRAL alias ZEN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

17. JOHONI MAKROM alias PAK JHON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan AYEN ± 1 (satu) tahun lamanya sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan saksi dengan AYEN karena ada memiliki bisnis usaha ternak ayam, di mana AYEN sebagai pemodal, dan saksi sebagai orang yang mengurus ternak ayam tersebut;
- Bahwa saksi ada memperoleh 2 (dua) bungkus plastik warna merah yang sudah dilakban warna putih dari AYEN pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, sekira pukul 17.30 Wib. di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sei Deli 139E Kelurahan Ilalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa tujuan AYEN menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik tersebut untuk dikubur di dalam tanah, tepatnya di kandang ayam milik saksi yang terletak di rumah saksi;
- Bahwa AYEN tidak ada memberitahukan kepada saksi apa alasan dan tujuannya harus dikubur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi 2 (dua) bungkus plastik tersebut, dan saksi juga tidak ada menanyakan isi bungkus tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan isi bungkus tersebut karena AYEN sudah menjelaskan tidak bermasalah sehingga saat itu saksi percaya dengan perkataannya;
- Bahwa ketika itu AYEN datang ke rumah saksi sendiri;
- Bahwa menurut AYEN bungkus tersebut akan diambil pada waktu Imlek;
- Bahwa saksi menguburkan bungkus tersebut menjelang maghrib, sekitar pukul 18.30 Wib., dan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi terima;

Hal. 65 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi mencurigai bungkusan tersebut, tetapi saksi tidak menolak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan, atas permintaan Penuntut Umum di persidangan telah dibacakan keterangan saksi SUGIARNO, SUHERMAN, TANTRI DIAH KEMALA alias TANTRI alias RIRI, SIWAJIRAJA, MHD. WAHYUDI, KRISMAN ANDI FRANSISCUS GULTOM alias KRIS, dan NARAN SAMI, S.H. sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat Penyidik karena saksi-saksi tersebut meskipun telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan KUNA, dan setahu Terdakwa KUNA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana KUNA meninggal dunia, akan tetapi Terdakwa mendengar bahwa KUNA meninggal dunia sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui penyebab KUNA meninggal dunia, dan setahu Terdakwa KUNA meninggal dunia diakibatkan karena ditembak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan terhadap KUNA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SIWAJIRAJA dan mempunyai hubungan keluarga dengan SIWAJIRAJA karena isteri Terdakwa adalah sepupu kandung dari SIWAJIRAJA, yaitu ayah kandung isteri Terdakwa adalah adik kandung dari ayah kandung SIWAJIRAJA;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan SIWAJIRAJA karena Terdakwa bekerja kepada SIWAJIRAJA sebagai orang kepercayaan untuk mengurus rumah sewa SIWAJIRAJA yang ada di Medan, memperbaiki rumah miliknya dan beberapa proyek pengaspalan yang ada di Kabupaten Langkat Terdakwa yang menjalankannya;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa SIWAJIRAJA ikut dalam organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sejak Tahun 2011, SIWAJIRAJA terpilih sebagai Ketua PHDI Kota Medan pada Tahun 2016, dan pada bulan November 2016 SIWAJIRAJA terpilih sebagai Ketua PHDI Provinsi Sumatera Utara menggantikan NAREN SAMI dikarenakan masa jabatannya telah habis;
- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris PHDI Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa jabatan SIWAJIRAJA sebelum menjabat sebagai Ketua PHDI Kota Medan adalah sebagai Ketua Pemuda Hindu (Perada) Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RAWI sejak Tahun 2013 atau 2014;

Hal. 66 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan RAWI karena ketika itu RAWI mengemukakan kepada SIWAJIRAJA ingin menjadi Ketua Ampu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JOHENDRAL alias ZEN ketika berada di Lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan PUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan KUNA, hanya saja Terdakwa mengenal KUNA sebagai sesama orang India;
- Bahwa KUNA tidak termasuk anggota atau pengurus PHDI;
- Bahwa kantor PHDI Provinsi Sumatera Utara berada di Jalan Zainul Arifin Nomor 134 Medan, sedangkan kantor PHDI Kota Medan berada di Jalan Darat Medan;
- Bahwa pemilik Café U Nine (U-9) adalah SIWAJIRAJA;
- Bahwa di Café Dewa tidak pernah ada pertemuan dengan SIWAJIRAJA, sedangkan kalau di Café U Nine sering ada pertemuan;
- Bahwa SIWAJIRAJA kenal dengan KUNA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan KUNA;
- Bahwa setahu Terdakwa hubungan antara SIWAJIRAJA dengan KUNA tidak baik dikarenakan SIWAJIRAJA ada melaporkan KUNA ke Polda Sumatera Utara sehubungan dengan pencemaran nama baik melalui jejaring social Facebook, di mana setahu Terdakwa bahwa KUNA menuduh SIWAJIRAJA membuka Café U Nine untuk tempat mabuk-mabukan orang India, akan tetapi laporan tersebut sudah lama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui ada karyawan KUNA yang dipukuli;
- Bahwa nama asli KUNA adalah INDRA GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari media bahwa KUNA meninggal dunia di Jalan Ahmad Yani Kesawan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan AYEN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan WAHYUDI sebagai anggota Ampu atau anggotanya RAWI;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari SIWAJIRAJA secara tunai, akan tetapi terkait dengan kepentingan pekerjaan apabila SIWAJIRAJA sedang berada di Jambi akan ditransfer melalui rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA atau Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) Rekening Bank atas nama DARMA di Bank BCA dengan Nomor Rekening 0221611852, dan Rekening bank Mandiri Nomornya lupa;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa ada menerima transfer uang dari SIWAJIRAJA yang sedang berada di Jambi, dikirim melalui rekening Terdakwa yang berada di BCA, sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jumlah pertama Rp. 50 juta, kedua sebesar Rp. 20 juta, dan ketiga sebesar Rp. 13 juta;
- Bahwa secara rinci akan Terdakwa perlihatkan rekening Koran Terdakwa di persidangan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50 juta telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 37.300.000,00 untuk :

Hal. 67 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar kredit ke-6 mobil SIWAJIRAJA Jenis CRV BK-99-SN sebesar Rp. 17.787.000,00 di Mitsui Leasing Jalan Iskandar Muda pada tanggal 18 Januari 2017;
- b. Membayar kredit mobil Avanza Bk-1150-UB milik SIWAJIRAJA sebesar Rp. 5.155.000,00 di Mitsui Leasing pada tanggal 18 Januari 2017;
- c. Membayar gaji tukang yang memperbaiki rumah SIWAJIRAJA di Jalan Abdullah Lubis Nomor 18A kepada DEDI sebesar Rp. 4.000.000,00;
- d. Belanja bahan bangunan oleh tukang DEDI sebesar Rp. 1.300.000,00;
- Bahwa uang yang dikirim sebesar Rp. 20 juta oleh SIWAJIRAJA ke rekening Terdakwa adalah atas permintaan Terdakwa yang akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah sewa SIWAJIRAJA di Jalan Abdullah Lubis Nomor 6A karena sebelumnya sudah disewa oleh Konsul Malaysia dan akan diperpanjang apabila rumah tersebut diperbaiki berupa dicat pintu, asbes, dan lain-lain;
- Bahwa uang tersebut belum dipergunakan, akan tetapi telah Terdakwa tarik secara tunai, dan uang tersebut Terdakwa simpan di rumah, serta diketahui oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 13 juta dikirim atas permintaan Terdakwa dengan tujuan untuk memperbaiki rumah SIWAJIRAJA yang ada di Jalan Kacang, yang selama ini dipergunakan sebagai rumah kost, di mana uang tersebut juga belum Terdakwa pergunakan, akan tetapi telah Terdakwa tarik tunai, dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 13.00 Wib. Terdakwa aa berjumpa dengan RAWI di Rumah Makan Dewa, akan tetapi tidak ada menghubungi atau dihubungi melalui handphone;
- Bahwa uang yang oleh SIWAJIRAJA transfer ke rekening pribadi Terdakwa tidak pernah Terdakwa berikan kepada RAWI dan CHANDRA alias AYEN;
- Bahwa ketika terjadi penembakan terhadap INDRA GUNAWAN alias KUNA, Terdakwa berada di Medan;
- Bahwa setahu Terdakwa RAWI meninggal dunia di Rumah Sakit Brimob;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan bisnis dengan RAWI;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2017, pukul 11.00 Wib., Terdakwa tidak ada bertemu dengan RAWI dan AYEN di kantor PHDI Jalan Darat Medan, akan tetapi ada pergi untuk makan siang dengan teman Terdakwa yang bernama ADEK yang rumahnya di Jalan Darat Medan, sekira pukul 13.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan AYEN di kantor Polisi;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, setahu Terdakwa AYEN tidak ada di Café Dewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MARIAPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pendeta agama Hindu;
 - Bahwa saksi menjadi Pendeta sudah 2 (dua) tahun;

Hal. 68 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pendeta, saksi ada melihat Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dan terakhir melihat pada tanggal 14 Oktober 2017;
 - Bahwa saksi tidak ingat pada pukul berapa melihat Terdakwa, akan tetapi saksi melihat di salah satu rumah makan setelah saksi makan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa pada tanggal 6 dan 14 Juni 2017 di Kuil sampai Terdakwa selesai semahyang pada pukul 20.00 Wib.;
 - Bahwa ketika itu setelah Terdakwa selesai sembahyang saksi dan Terdakwa makan bersama;
 - Bahwa ketika itu saksi dan Terdakwa tidak datang bersama-sama;
 - Bahwa menurut saksi kepribadian Terdakwa biasa-biasa saja;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2015 setelah saksi bekerja di kuil;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah dan sering menjalankan ritual agama bersama SIWAJIRAJA;
 - Bahwa saksi ada melihat Terdakwa datang bersama SIWAJIRAJA ke kuil pada tanggal 6 Januari 2017 pada hari Jum'at;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. MARIMUTU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 sejak ada hubungan di organisasi Hindu karena saksi pernah menjadi pengurus PHDI sejak Tahun 2011;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan RAWINDRA alias RAWI;
 - Bahwa setahu saksi, RAWI orangnya sangat arogansi dalam berteman dan suka memiliki;
 - Bahwa RAWI ada memiliki musuh, yaitu INDRA GUNAWAN alias KUNA;
 - Bahwa benar INDRA GUNAWAN alias KUNA meninggal dunia karena ditembak;
 - Bahwa benar RAWINDRA alias RAWI ada dipromosikan sebagai Ketua PHDi Kota Medan, sementara ketika itu Ketua PHDI Kota Medan adalah INDRA GUNAWAN alias KUNA;
 - Bahwa benar INDRA GUNAWAN alias KUNA suka menceritakan keburukan RAWINDRA alias KUNA;
 - Bahwa ketika pemilihan Ketua PHDI tidak ada dukungan dari siapapun untuk INDRA GUNAWAN alias KUNA;
 - Bahwa RAWINDRA alias KUNA menjadi Ketua PHDI Kota Medan sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2016
 - Bahwa selain sebagai Ketua PHDI Kota Medan, RAWINDRA alias RAWI menjalankan usaha koperasi;
 - Bahwa setahu saksi, SIWAJIRAJA sering pergi ke luar kota, dan untuk mengurus pekerjaannya disuruhnya Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan ARI ALEN karena sebagai saudara sepupu saksi;

Hal. 69 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi usaha ARI ALEN adalah usaha pakaian, dan tidak ada usaha yang lain;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan bisnis antara ARI ALEN dengan RAWI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. SURYA ABDI alias DEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk merehab rumah sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2016;
 - Bahwa rumah yang direhab berada di Jalan Abdullah Lubis Kota Medan;
 - Bahwa yang direhab adalah kamar mandi dan memasang keramik;
 - Bahwa saksi sebagai kepala tukangnya;
 - Bahwa gaji tukang sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan total jika dibagi dengan tukang yang lain sekitar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran dilakukan setiap minggu;
 - Bahwa setiap pembayaran gaji terkadang ada kuitansinya, dan terkadang tidak ada;
 - Bahwa benar pada bulan Januari 2017 saksi ada disuruh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. SARDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh Polisi pada tanggal 10 Februari 2017;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa dipanggil Polisi sebagai saksi, tetapi setelah dianggap terbukti bersalah baru dijadikan sebagai Tersangka;
 - Bahwa total pengerjaan kantor PHDI dan rumah yang di Jalan Abdullah Lubis sekitar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksilah yang disuruh Terdakwa untuk membayar leasing, bayar bangunan, dan gaji tukang;
 - Bahwa uang tersebut saksi dapatkan dari mengambil di laci rumah, dari tabungan rekening sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan uang tunai sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa isi alat bukti kuitansi yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa pembayaran untuk pekerjaan di PHDI tidak ada kuitansinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. NAGARAJA, S.E. alias ADEK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017, di mana Terdakwa menjemput saksi ke rumah saksi mau membayar angsuran mobil dan saksi diboncengkan oleh Terdakwa;

Hal. 70 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa benar membayar angsuran mobil dan rumahnya RAJA yang di Jalan Abdullah Lubis;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membayarnya di Jalan Iskandar Muda;
- Bahwa angsuran mobil yang dibayar Terdakwa yaitu mobil CRV dan mobil Avanza;
- Bahwa setelah membayar leasing, saksi diajak Terdakwa makan di Café Dewa;
- Bahwa ketika itu RAWI ada di Café Dewa;
- Bahwa di Café Dewa, saksi dan Terdakwa yang lebih dahulu datang;
- Bahwa saksi kenal dengan AYEN dan SIWAJIRAJA;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya.....

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. GREGORIUS, S.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa setiap handphone masing-masing mempunyai koordinat yang dikenal BTS, di mana di dalam BTS ada memiliki koordinatnya;
 - Bahwa handphone dalam kondisi menyala atau tidak menyala akan mengirimkan signal kepada BTS;
 - Bahwa apabila handphone sudah terdaftar nama pemiliknya dalam salah satu provider, maka di dalam BTS bisa tertangkap nama yang terdaftar tersebut, sedangkan bila belum didaftarkan yang akan terlihat dalam BTS adalah data nomor handphonenya;
 - Bahwa apabila handphone dalam keadaan tidak aktif maka tidak bisa dilacak, dan tidak akan diketahui koordinatnya, koordinat handphone dapat terdektesi kembali ketika dihidupkan kembali;
 - Bahwa data pemakaian handphone, baik nomor pribadi dan koordinat handphone biasanya akan disimpan dalam BTS selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa apapun yang dilakukan oleh pemakai nomor handphone adalah menjadi rahasia pemilik nomor handphone dengan provider, kecuali atas ijin dari provider untuk melihat historical data handphone tersebut;
 - Bahwa untuk melihat historical data handphone juga dapat dilakukan atas ijin Kepolisian, bila tidak ada itu namanya penyadapan;
 - Bahwa berbicara keakuratan data sangat tergantung 3 (tiga) hal:
 - a. Apakah handphonenya benar-benar bisa menerima signal yang kuat atau tidak;
 - b. apakah lokasi di sekitar handphone terhalang oleh pohon, bangunan dari baja atau tidak;
 - c. lokasi BTS-nya;
 - Bahwa ketika berbicara akses itu ada maksimalnya sekitar 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) meter;

Hal. 71 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila suatu lokasi tidak didaftarkan namanya kepada google atau internet maka tidak bisa diketahui lokasinya karena di dalam handphone yang diketahui koordinatnya;
 - Bahwa apabila handphone lowbet atau benar-benar off, maka BTS hanya mencatat transaksi yang terakhir kali ketika masih aktif;
 - Bahwa pembicaraan yang dilakukan melalui handphone, apakah itu tilpun atau sms akan tersimpan dalam BTS;
 - Bahwa apabila handphone didaftar tidak dengan nama ID Card asli pemiliknya, maka yang terdeteksi adalah nama yang didaftarkan;
 - Bahwa provider tidak dapat mendeteksi suara seseorang dengan mengatakan bahwa suara tersebut adalah suara seseorang yang dikenal;
 - Bahwa transkrip pembicaraan handphone yang memiliki kewenangan adalah provider, dan untuk memintanya harus ijin Kepolisian;
 - Bahwa ilmu telematika adalah gabungan dari telekomunikasi dan informatika;
 - Bahwa meskipun posisi handphone dapat diketahui, akan tetapi tidak bisa dideteksi siapa pengguna handphone tersebut;
 - Bahwa dapat mendeteksi suara pengguna handphone harus ada alat tambahan yang namanya deteksi point suara;
 - Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
2. HASBULLAH, S.H.,M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa delik Pasal 336 KUHP dan Pasal 340 KUHP adalah berbeda. Pasal 338 KUHP merupakan delik sengaja, sedangkan Pasal 340 KUHP merupakan delik dengan rencana terlebih dahulu;
 - Bahwa Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP bukan merupakan delik karena masuk dalam Ketentuan Umum KUHP;
 - Bahwa terhadap kedua pasal tersebut ada 2 (dua) pendapat, yaitu ada yang berpendapat bahwa keduanya masuk dalam asas penyertaan (*deelneming*), akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kedua pasal tersebut berbeda, di mana Pasal 56 KUHP masuk asas pembantuan;
 - Bahwa suatu pertolongan apabila mengetahui (kesadaran yang nyata) untuk melakukan perbuatan pidana, maka dapat masuk ke dalam Pasal 56 KUHP, sedangkan apabila tidak tahu untuk melakukan perbuatan pidana, maka tidak masuk dalam pasal tersebut;
 - Bahwa alat bukti dalam Hukum Acara Pidana merupakan suatu hal yang sangat primer, dan berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah: 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan Terdakwa;
 - Bahwa fungsi alat bukti dalam Hukum Acara Pidana adalah untuk menyatakan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana;

Hal. 72 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis, nullus testis*), kecuali ada alat bukti lain;
- Bahwa seorang saksi yang menerangkan hanya mendapat cerita orang lain itu namanya *testimonium de auditu*, kualitasnya bukan sebagai keterangan saksi;
- Bahwa ketika Penyidik memanggil saksi tidak boleh melakukan intimidasi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, saksi harus bebas menerangkan yang diketahuinya sendiri;
- Bahwa dalam hal terjadi perbedaan keterangan saksi maupun Terdakwa yang terdapat dalam pemeriksaan di tingkat Penyidik dengan yang terdapat dalam pemeriksaan di persidangan, maka yang harus digunakan adalah keterangan yang diberikan di persidangan;
- Bahwa apabila saksi dan ahli tidak hadir di persidangan, dan keterangan yang diberikan di tingkat Penyidik dibacakan, maka kualitasnya sebagai alat bukti surat;
- Bahwa di dalam Hukum Pidana sesuai dengan asas legalitas tidak berlaku analogi;
- Bahwa alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang diperoleh Hakim dalam persidangan berdasarkan rangkaian alat bukti;
- Bahwa perencanaan untuk menembak sekedar memberikan pelajaran dan ternyata orang yang ditembak akhirnya meninggal dunia adalah termasuk perencanaan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa dakwaan merupakan dasar mengajukan tuntutan dan dasar dari Hakim untuk menjatuhkan putusan;
- Bahwa dalam hal yang terbukti di persidangan perbuatan yang tidak didakwakan, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan Terdakwa dinyatakan bersalah;
- Bahwa dalam pembunuhan berencana harus ada motif;
- Bahwa pengiriman uang bukan suatu perbuatan pidana, pengiriman uang baru dapat dikatakan memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apabila konteksnya untuk tujuan pasal pokok yang didakwakan;
- Bahwa saksi yang memberikan keterangan bukan atas dasar pengetahuan sendiri kualitasnya bukan sebagai alat bukti keterangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi *de auditu* yang berkesesuaian dengan keterangan pelaku perbuatan pidana mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk;
- Bahwa menurut KUHP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus untuk menerangkan peristiwa hukumnya;
- Bahwa niat dalam konteks Hukum Pidana sangat berkaitan atau melekat dengan unsur kesengajaan;

Hal. 73 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran obyektif untuk menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan kesengajaan harus dilihat dari alat bukti yang terungkap di persidangan;
- Bahwa motif ada dalam setiap delik kesengajaan;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana sejenis dalam konteks pembagian bab pengaturannya dalam KUHP;
- Bahwa penjatuhan pidana harus merujuk kepada pasal yang didakwakan, kalau tidak didakwakan tidak dapat dipidana, walaupun tindak pidananya sejenis;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Visum et Repertum Nomor 05/I/IKK/VER/2017, tanggal 19 Januari 2017 atas nama korban INDRA GUNAWAN, S.H. alias KUNA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, Sp.F., DFM, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara kota Medan, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh satu tahun, perawakan sedang, kulit berwarna hitam, rambut bentuk lurus berwarna hitam dan tidak mudah dicabut, warganegara Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dada kiri berbentuk lingkaran dengan pinggir berwarna hitam, ditemukan luka memar pada dada bagian luar sebelah kanan dan dan punggung telapak tangan kiri, ditemukan luka lecet pada daerah lutut sebelah kiri;

Dan hasil pemeriksaan dalam pada pembukaan dada kiri dijumpai resapan darah pada iga kedua dan ketiga, pada pembukaan dada kanan dijumpai patah tulang iga keempat dan luka tembus pada iga kelima sebelah kanan dengan pinggir tidak rata dengan luka memar disekeliling luka tembus dan dijumpai sekeping logam di sela iga kedua sebelah kanan, berwarna abu-abu dengan ujungnya agak runcing dan bagian belakangnya berbentuk bulat dan berlubang, pada pembukaan jantung dijumpai luka tembus pada kantung jantung sebelah kiri, robekan pada pembuluh darah besar jantung (aorta), dan dijumpai luka robek paru kiri sebelah atas, paru kanan sebelah bawah, dan diafragma sebelah kanan;

Dan hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah luka tembak di dada kiri yang menembus paru-paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (aorta), paru-paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (diafragma) yang menyebabkan pendarahan yang banyak di rongga dada;

Hal. 74 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil print out percakapan jaring laba-laba telekomunikasi tahun 2014;
2. 1 (satu) buah push video DVR Ultra Resolution HDMI Hitam;
3. 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Sport;
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk mead Johnson;
7. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
8. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang kayu warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru;
9. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang besi yang didalamnya terdapat 5 butir peluru;
10. 8 (delapan) butir peluru;
11. 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang ujungnya tipis;
12. 1 (satu) unit hp merk Motorola warna hitam No.0812640222441;
13. Bungkusan plastik warna merah yang sudah koyak terlakban warna putih bening;
14. 1 (satu) buah masker mulut dan hidung warna hijau terbuat dari kain kasa dan bertali;
15. Uang tunai sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat no mesin G420-ID1092248;
17. 1 (satu) buah kunci kontak terbuat dari besi yang terdapat tulisan For Kent;
18. 2 (dua) buah Velg sepeda motor berwarna merah terpasang cakram;
19. 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
20. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E.;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0784650-7 atas nama Darma, SE.;
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0221611852 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E.;
23. 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan nomor Rekening 0221611852 atas nama Darma S.E.;
24. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 081263319438;
25. 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A3 dengan Nomor 08126004000;
26. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3 warna gold;
27. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih dengan Nomor 08227360822 dan 081263308008;

Hal. 75 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor 082238956232;
29. 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova warna hitam Tahun 2011 dengan Nomor BK-1133-MD;
30. 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman CCTV Café Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Baru;
31. 1 (satu) buah baju kotak-kotak merk Nevada;
32. 1 (satu) potong celana jeans merk Nevada;
33. 1 (satu) pasang sandal merk jim joker warna hitam;
34. 1 (satu) unit Hp merk Nokia;
35. 1 (satu) unit Sp.Motor Vario warna hitam BK-3577-AGN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti elektronik sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran Mobil Honda CRV, sejumlah Rp. 17.787.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang dikeluarkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Medan, pada tanggal 18 Januari 2017, dengan kontrak atas nama Darma, S.E/Kepemilikan atas nama S.Siwajiraja (bukti T-1);
2. Fotokopi Laporan Pembayaran Angsuran Mobil Honda CRV, yang dikeluarkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Medan, dengan kontrak atas nama Darma, S.E/Kepemilikan atas nama S.Siwajiraja (bukti T-2);
3. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran Mobil Toyota Avanza, sejumlah Rp. 5.155.000,- (lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Medan, pada tanggal 18 Januari 2017, dengan kontrak atas nama S. Siwajiraja/Kepemilikan atas nama S.Siwajiraja (bukti T-3);
4. Fotokopi Laporan Pembayaran Angsuran Mobil Toyota Avanza, yang dikeluarkan oleh PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Medan, dengan kontrak atas nama Darma, S.E/Kepemilikan atas nama S.Siwajiraja (bukti T-4);
5. Fotokopi Rincian Bukti Pembayaran Upah Tukang, Pembelian barang material, dan pembayaran hutang panglong untuk perbaikan/renovasi rumah dan gedung PHDI SUMUT (bukti T-5);
6. Uang Belanja Bulanan Januari 2017, pembayaran uang sekolah, cicilan sepeda motor, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (bukti T-6);
7. Video saat penangkapan JOHENDRAL alias ZEN yang menggambarkan di mana Zen sedang diinterogasi oleh pihak Kepolisian di dalam mobil (bukti T-7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Perkara Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tanggal 13 Maret 2017, atas nama Pemohon S. Siwajiraja (bukti T-8);

Hal. 76 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Perkara Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, tanggal 7 Agustus 2017, atas nama Pemohon S. Siwajiraja (bukti T-9);

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama DARMA, S.E., dengan identitas sebagaimana secara lengkap tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 09.00 Wib., bertempat di depan Toko Kuna, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan, Kota Medan telah terjadi peristiwa penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang telah mengakibatkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut pada akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Putri Hijau Medan;
- Bahwa benar penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama PUTRA dengan menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 05/II/IKK/VER/2017, tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, MBBS, Sp.F., DFM, dengan sumpah Jabatan pada Rumah Sakit Bhayangkara kota Medan ternyata penembakan tersebut mengenai dada sebelah kiri hingga menembus paru-paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (aorta), paru-paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (diafragma) yang menyebabkan pendarahan yang banyak di rongga dada dari korban INDRA GUNAWAN alias KUNA;
- Bahwa benar penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut dilakukan oleh PUTRA atas perintah dari orang yang bernama RAWINDRA alias RAWI;
- Bahwa benar PUTRA dan RAWINDRA alias RAWI, keduanya kini telah meninggal dunia karena tertembak oleh aparat;
- Bahwa benar senjata api tersebut adalah kepunyaan RAWINDRA alias RAWI, di mana senjata api tersebut diserahkan oleh RAWINDRA alias RAWI kepada PUTRA pada saat PUTRA akan berangkat ke tempat kejadian perkara dari rumah RAWINDRA alias RAWI yang terletak di Jalan Waru, Medan;
- Bahwa benar untuk sampai di tempat kejadian perkara, dan untuk melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, ketika itu PUTRA berangkat dari rumah RAWINDRA alias RAWI di daerah Sekip Medan,

Hal. 77 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik RAWINDRA alias RAWI yang dikendarai oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN;
- Bahwa benar pada saat di tempat kejadian perkara, tepatnya di samping Restoran Tip Top PUTRA turun dari sepeda motor dan berjongkok, sedangkan saksi JOHENDRAL alias ZEN tetap berada di atas sepeda motor;
 - Bahwa benar di tempat kejadian perkara, setelah PUTRA melihat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang baru turun dari mobil dan sedang berbicara dengan saksi NARAJAN SINGH alias CIN (penjual susu), ketika itu PUTRA mendekati ke arah korban, dan langsung melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, sedangkan saksi JOHENDRAL alias ZEN menjalankan sepeda motornya melintasi PUTRA, serta selanjutnya PUTRA membonceng kembali sepeda motor dan melarikan diri bersama dengan saksi JOHENDRAL alias ZEN ke arah Jalan Masjid;
 - Bahwa benar dalam perjalanan melarikan diri, PUTRA turun dari sepeda motor di lapangan Benteng Medan, sedangkan saksi JOHENDRAL alias ZEN melanjutkan perjalanan ke rumah makan di Jalan Punak, Medan;
 - Bahwa benar penembakan yang telah dilakukan oleh PUTRA terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah atas perintah dari orang yang bernama RAWINDRA alias RAWI;
 - Bahwa benar senjata api yang telah digunakan oleh PUTRA untuk melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA selanjutnya oleh RAWINDRA alias RAWI diserahkan kepada saksi CHANDRA alias AYEN dengan perintah untuk disimpan di rumah saksi, dan oleh saksi CHANDRA alias AYEN selanjutnya dibungkus dengan plastik, dilakban dan dimasukkan ke dalam kotak minuman aqua;
 - Bahwa benar senjata api tersebut selanjutnya oleh saksi CHANDRA alias AYEN diserahkan kepada saksi JHONI MAKRUM LUBIS alias PAK JON, dan oleh saksi JHONI MAKRUM LUBIS alias PAK JON senjata api dikuburkan di belakang rumah saksi tersebut;
 - Bahwa benar RAWINDRA alias RAWI maupun PUTRA sekarang keduanya telah meninggal dunia karena tertembak oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa benar atas perbuatan penembakan yang telah dilakukan tersebut PUTRA telah menerima pembayaran uang dari RAWINDRA alias RAWI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan saksi JOHENDRAL alias ZEN hanya diberi uang oleh RAWINDRA alias RAWI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa benar pada Tahun 2013 saksi JOHENDRAL alias ZEN ada mempunyai hutang kepada RAWINDRA alias RAWI sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan

Hal. 78 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), dan sampai pada tanggal 18 Januari 2017 hutang tersebut belum terbayar;

- Bahwa benar RAWINDRA alias RAWI adalah Ketua organisasi AMPI Rayon Petisah, Kota Medan, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah Kepala Lingkungan (Kepling);
- Bahwa benar Terdakwa adalah saudara sekaligus kepercayaan dari orang yang bernama SIWAJIRAJA alias RAJA;
- Bahwa benar antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan SIWAJIRAJA alias RAJA telah terjadi permusuhan sejak Tahun 2014 karena persoalan organisasi pemuda dan keagamaan dalam agama Hindu bagi orang-orang keturunan Hindia yang berada di Medan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut melakukan atau membujuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*natuurlijke persoon*), atau dalam tindak pidana tertentu menunjuk kepada suatu badan hukum, perkumpulan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, di mana pada awal persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menerangkan bahwa benar ia bernama DARMA, S.E. dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya menerangkan, bahwa beberapa orang saksi tersebut kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang bernama DARMA, S.E., yang identitas lengkapnya

Hal. 79 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini pada dasarnya terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu unsur "sengaja" dan unsur "direncanakan lebih dahulu";

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti kedua unsur itu haruslah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di bawah ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur "sengaja";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada sikap batin atau niat (*mensrea*) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana, unsur tindak pidana "sengaja" (*dolus; opzet*) secara umum diartikan sebagai "tahu dan dimaksud" (*willens en wetens*). Hal ini mengandung pengertian, bahwa untuk dinyatakan terbukti, seorang pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa, haruslah mengerti dan menyadari akan perbuatan yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara teoretis pada dasarnya dikenal adanya 3 (tiga) corak atau warna unsur sengaja, meliputi : sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk; dolus directus*), sengaja dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn; noodzakelijkheidbewustzijn*), dan sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis; voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "direncanakan lebih dahulu" (*voorbedachte rade*) mengandung suatu pengertian, bahwa timbulnya niat (*mensrea*) atau maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih terdapat tempo atau waktu yang cukup bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara perbuatan itu harus dilakukan, atau pelaku masih dapat berfikir dengan tenang untuk melanjutkan atau membatalkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "sengaja dan direncanakan terlebih dahulu" dalam konteks dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas tentunya yang dimaksudkan adalah sengaja dan direncanakan lebih dahulu untuk mewujudkan unsur pokok dakwaan Primer Penuntut Umum, yaitu unsur "menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain";

Hal. 80 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi JOHENDRAL Alias ZEN, petunjuk berdasarkan keterangan saksi RUDY SITOANG, S.H., SURYA IRAWAN, SIWA PER BU, DEWA, ARIALEN alias ALEN, NARAJAN SINGH alias CIN, KAWIDA, serta dihubungkan pula dengan alat bukti berupa senjata api dan Visum et Repertum telah ternyata, bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 09.00 Wib., bertempat di depan Toko Kuna atau di dekat Restoran Tip Top, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kesawan, Kota Medan benar telah terjadi peristiwa penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA yang telah mengakibatkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut pada akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Putri Hijau Medan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHENDRAL alias ZEN, petunjuk berdasarkan barang bukti berupa senjata api, serta alat bukti surat Visum et Repertum juga dapat diperoleh adanya fakta hukum, bahwa penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah telah dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama PUTRA sebanyak 1 (satu) kali tembakan, di mana penembakan tersebut telah mengenai dada sebelah kiri hingga menembus paru-paru kiri, kantung jantung kiri, pembuluh darah besar jantung (*aorta*), paru-paru kanan, hingga sekat pembatas rongga dada dan perut (*diafragma*) yang menyebabkan pendarahan yang banyak di rongga dada dari korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut;

Menimbang, bahwa penembakan yang telah dilakukan oleh PUTRA terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA tersebut adalah atas perintah dari seorang yang bernama RAWINDRA alias RAWI, di mana dari keterangan saksi JOHENDRAL alias ZEN, petunjuk berdasarkan barang bukti sepeda motor, helm dan senjata api dapat diperoleh adanya fakta hukum, bahwa ketika itu untuk sampai di tempat kejadian perkara, mula-mula PUTRA berangkat dari rumah RAWINDRA alias RAWI di Jalan Waru Medan dengan diboncengkan oleh saksi JOHENDRAL alias ZEN menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik RAWINDRA alias RAWI, menggunakan helm, dan membawa senjata api milik RAWINDRA alias RAWI yang dimasukkan ke dalam tas sandang (tas pakaian) warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, mula-mula PUTRA turun dari sepeda motor dan berjongkok di samping Restoran Tip Top, sementara saksi JOHENDRAL alias ZEN tetap berada di atas sepeda motor, dan setelah PUTRA melihat korban INDRA GUNAWAN alias KUNA turun dari mobilnya serta tengah berbicara dengan saksi NARAJAN SINGH alias CIN (penjual susu), PUTRA mendekati korban dan langsung melakukan penembakan terhadap

Hal. 81 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sementara saksi JOHENDRAL alias ZEN menjalankan sepeda motor melintasi PUTRA, serta selanjutnya saksi JOHENDRAL alias ZEN dengan memboncengkan PUTRA melarikan diri menuju ke arah Jalan Masjid Medan, akan tetapi oleh karena dalam perjalanan melarikan diri tersebut saksi JOHENDRAL alias ZEN bertengkar dan keberatan kepada PUTRA yang telah melakukan penembakan diarahkan ke bagian dada korban, maka selanjutnya PUTRA turun di Lapangan Benteng Medan, sementara saksi JOHENDRAL alias ZEN melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Punak Medan untuk makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi JOHENDRAL alias ZEN, ketika saksi masih berada di rumah makan di Jalan Punak Medan saksi JOHENDRAL alias ZEN dijemput oleh RAWINDRA alias RAWI untuk kembali ke rumah RAWINDRA alias RAWI, di mana sesampainya di rumah RAWINDRA alias RAWI, saksi JOHENDRAL alias ZEN bertemu dengan PUTRA, dan melihat RAWINDRA alias RAWI memberikan uang sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUTRA, sedangkan saksi JOHENDRAL alias ZEN tidak ada diberi uang oleh RAWINDRA alias RAWI, dan baru diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh RAWINDRA alias RAWI pada tanggal 21 Januari 2017 di café Gordian, di daerah petisah Medan;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran atau keberatan dari saksi JOHENDRAL alias ZEN terhadap PUTRA yang telah melakukan penembakan ke bagian dada korban karena sepengetahuan saksi JOHENDRAL alias ZEN yang didengar sendiri dari RAWINDRA alias RAWI pada tanggal 6 Januari 2017 sepulangnya saksi JOHENDRAL alias ZEN bersama dengan RAWINDRA alias RAWI dari café Dewa, ketika di dalam mobil atas pertanyaan saksi JOHENDRAL alias ZEN, dijelaskan oleh RAWINDRA alias RAWI bahwa penembakan yang akan dilakukan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA adalah hanya sekedar untuk memberi pelajaran, dan perintahnya adalah untuk menembak bagian kakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula sampai pada saat selesainya penembakan yang dilakukan oleh PUTRA terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA ternyata dalam pengetahuan saksi JOHENDRAL alias ZEN penembakan tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dan seharusnya penembakan diarahkan ke bagian kaki korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, maka meskipun saksi JOHENDRAL alias ZEN mengetahui bahwa penembakan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi dalam diri saksi JOHENDRAL alias ZEN tidak terdapat niat atau kesengajaan untuk menghilangkan jiwa atau nyawa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, melainkan hanya terdapat niat atau kesengajaan untuk melakukan penganiayaan yang pada

Hal. 82 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengakibatkan korban INDRA GUNAWAN alias KUNA meninggal dunia karena ternyata penembakan tersebut dilakukan oleh PUTRA bukan diarahkan ke bagian kaki, melainkan diarahkan ke bagian dada korban INDRA GUNAWAN alias KUNA;

Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah, apakah benar RAWINDRA alias RAWI menerima perintah dari SIWAJIRAJA alias RAJA untuk melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, dan apakah benar bahwa uang yang telah diberikan oleh RAWINDRA alias RAWI kepada PUTRA dan saksi JOHENDRAL alias ZEN merupakan uang yang telah ditransfer oleh SIWAJIRAJA alias RAJA kepada Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa diberikan kepada RAWINDRA alias RAWI sebagai imbalan atas telah dilakukannya penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang didengar di persidangan, kecuali saksi JOHENDRAL alias ZEN, ternyata tidak terdapat seorang saksipun yang telah menerangkan bahwa saksi mengetahui, mengalami atau melihat sendiri adanya perintah dari SIWAJIRAJA alias RAJA kepada RAWINDRA alias RAWI untuk melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, dan tidak terdapat seorang saksipun yang mengetahui sumber uang yang telah diberikan oleh RAWINDRA alias RAWI kepada PUTRA dan saksi JOHENDRAL alias ZEN. Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji di persidangan, kecuali saksi JOHENDRAL alias ZEN, kesemuanya menerangkan bahwa pengetahuan saksi mengenai peristiwa tersebut adalah berdasarkan cerita orang lain atau berdasarkan berita dari media massa setelah SIWAJIRAJA alias RAJA, Terdakwa, saksi JOHENDRAL alias ZEN, CHANDRA alias AYEN, dan JHONI MAKRUM LUBIS alias PAK JHON ditangkap, serta setelah PUTRA dan RAWINDRA alias RAWI meninggal dunia karena tertembak oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah di persidangan saksi JOHENDRAL alias ZEN pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh RAWI adalah SIWAJIRAJA karena pada tanggal 6 Januari 2017 saksi bersama RAWI pergi ke Rumah Makan Dewa, di mana ketika itu di Rumah Makan Dewa RAWI, SIWAJIRAJA, Terdakwa, dan beberapa orang yang saksi tidak kenal duduk dalam 1 (satu) meja, tetapi saksi tidak tahu apa yang diceritakan, dan pulanginya ketika dalam 1 (satu) mobil RAWI mengatakan untuk memberi pelajaran kepada KUNA, dan saksi harus ikut;
- Bahwa saksi mengetahui PUTRA ada diberi uang oleh RAWI karena ketika saksi berada di rumah makan di Jalan Punak saksi dijemput RAWI, dan ketika

Hal. 83 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah RAWI ternyata PUTRA sudah berada di rumah RAWI, dan di situlah saksi melihat PUTRA diberi uang oleh RAWI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 setelah melakukan penembakan, setelah di rumah RAWI, saksi diminta oleh RAWI dengan menggunakan mobil saksi menuju ke café U Nine, dari café U Nine saksi diantar pegawai café U Nine menuju ke Rumah Makan Dewa, sedangkan RAWI dan Terdakwa juga berangkat ke Rumah Makan Dewa;
- Bahwa di Rumah Makan Dewa RAWI meminta bayaran hasil kerja menembak kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menjawab untuk menunggu karena SIWAJIRAJA masih ada tamu;
- Bahwa setelah di Rumah Makan Dewa, Terdakwa dan RAWI pergi sendiri-sendiri, dan setelah kembali saksi melihat Terdakwa memberi uang kepada RAWI sebanyak 2 (dua) gepok, besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PUTRA disuruh juga oleh Terdakwa dan SIWAJIRAJA untuk melakukan penembakan terhadap KUNA, yang saksi tahu dari tilpun RAWI dan SIWAJIRAJA bahwa yang menyuruh penembakan adalah SIWAJIRAJA;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi JOHENDRAL alias ZEN di atas tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain, maka secara hukum keterangan saksi JOHENDRAL alias ZEN tersebut merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri (*unus testis, nullus testis*);

Menimbang, bahwa di samping itu keterangan saksi JOHENDRAL alias ZEN, sepanjang yang berkaitan dengan adanya pemberian uang dari Terdakwa kepada RAWINDRA alias RAWI, di persidangan telah dibantah atau disangkal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di persidangan ternyata telah didukung oleh alat bukti surat T-1 sampai dengan T-6, keterangan saksi NAGARAJA, S.E. alias ADEK, SURYA ABDI alias DEDI, dan saksi SARDA, di mana dari alat bukti surat T-1 sampai dengan T-6, keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh adanya fakta hukum, bahwa meskipun benar Terdakwa ada menerima uang kiriman (transfer) dari SIWAJIRAJA alias RAJA, dan pada tanggal 18 Januari 2017 uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa, akan tetapi uang tersebut bukanlah diberikan kepada RAWINDRA alias RAWI sebagai pembayaran atas telah berhasilnya penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, melainkan telah diambil oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk membayar uang angsuran leasing atas kredit mobil, pembayaran uang angsuran rumah, dan untuk pembayaran perbaikan

Hal. 84 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik dari SIWAJIRAJA alias RAJA, di mana setelah Terdakwa ditangkap, pembayaran-pembayaran terhadap segala urusan SIWAJIRAJA alias RAJA tersebut diteruskan oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama SARDA;

Menimbang, bahwa mengenai adanya fakta hukum bahwa antara permusuhan antara korban INDRA GUNAWAN alias KUNA dengan SIWAJIRAJA alias RAJA, RAWINDRA alias RAWI dan Terdakwa telah terjadi permusuhan sejak Tahun 2014, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak terkait dengan unsur tindak pidana, melainkan hanya terkait dengan motif tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai adanya barang bukti handphone, Nomor SIM Card dan keterangan ahli yang menerangkan adanya pembicaraan-pembicaraan antara Terdakwa, RAWINDRA alias RAWI dan SIWAJIRAJA alias RAJA dalam waktu-waktu menjelang, dan sesudah terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, menurut Majelis Hakim juga tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyatakan adanya unsur kesengajaan atau niat dalam diri Terdakwa untuk memberikan pelajaran atau menghilangkan nyawa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA karena di persidangan tidak diajukan bukti dokumen isi transkrip pembicaraan dalam handphone yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi ARI ALEN alias ALEN yang pada pokoknya juga menerangkan akan adanya pembayaran uang dari Terdakwa kepada RAWI, oleh karena hanya mendengar dari RAWI, bukan atas pengetahuan saksi sendiri, dan di persidangan juga telah disangkal oleh Terdakwa, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi, dan tidak cukup member keyakinan untuk menyatakan adanya unsur kesengajaan atau niat dalam diri Terdakwa untuk ikut memberikan pelajaran atau menghilangkan nyawa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim tidak cukup terpenuhi adanya unsur niat atau sengaja dalam perbuatan Terdakwa untuk merencanakan perbuatan melakukan penembakan terhadap korban INDRA GUNAWAN alias KUNA, baik dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau jiwa korban INDRA GUNAWAN alias KUNA maupun untuk member pelajaran kepada korban INDRA GUNAWAN alias KUNA sebagaimana dimaksudkan dalam unsur kedua dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan Primer Penuntut Umum tidak cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primer Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan

Hal. 85 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsider Penuntut Umum adalah Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP, dakwaan Lebih Subsider Penuntut Umum adalah Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan Lebih Subsider Lagi Penuntut Umum adalah Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Subsider, Lebih Subsider dan Lebih Subsider Lagi Penuntut Umum tersebut masing-masing adalah terkandung adanya unsur “sengaja” (*dolus; opzet*), yang nota bene sama dengan unsur “sengaja” (*dolus; opzet*) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum putusan ini, seluruh pertimbangan hukum unsur “sengaja” (*dolus; opzet*) dalam dakwaan Primer Penuntut Umum diambilalih sebagai pertimbangan hukum unsur “sengaja” (*dolus; opzet*) dalam dakwaan Subsider, Lebih Subsider, dan Lebih Subsider Lagi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa unsur “sengaja” (*dolus; opzet*) dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah dinyatakan tidak cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur “sengaja” (*dolus; opzet*) dalam dakwaan Subsider, Lebih Subsider, dan Lebih Subsider Lagi Penuntut Umum harus pula dinyatakan tidak cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” (*dolus; opzet*) dalam dakwaan Subsider, Lebih Subsider, dan Lebih Subsider Lagi Penuntut Umum telah dinyatakan tidak cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka tanpa harus mempertimbangkan unsur lain selebihnya, Terdakwa harus dinyatakan tidak cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider, Lebih Subsider, dan Lebih Subsider lagi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum, dan sebaliknya sependapat dengan uraian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Hal. 86 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, yang dalam hal ini perkara atas nama JOHENDRAL alias ZEN, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut harus diperintahkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditetapkan dalam perkara JOHENDRAL alias ZEN tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 56, Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darma, S.E., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer, subsider lebih subsider, dan lebih subsider lagi ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil print out percakapan jaring laba-laba telekomunikasi tahun 2014;
 - 1 (satu) buah push video DVR Ultra Resolution HDMI Hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Sport;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;

Hal. 87 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk mead Johnson;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang plastik warna hitam tanpa peluru;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang kayu warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir peluru ;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver bergagang besi yang didalamnya terdapat (lima) butir Peluru;
- 8 (delapan) butir peluru;
- 1 (satu) buah tembilang yang terbuat dari besi yang ujungnya tipis;
- 1 (satu) buah unit Hp Merk Motorola warna hitam Nomor 0812640222441;
- Bungkusan plastik warna merah yang sudah koyak terlakban warna putih bening’;
- 1 (satu) buah masker mulut dan hitung warna hijau terbuat dari kain kasa dan bertali;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor mesin G420-ID1092248;
- 1 (satu) kunci kontak terbuat dari besi yang terdapat tulisan For Kent;
- 2 (dua) buah Velg Sepeda Motor berwarna merah terpasang Cakram;
- 1 (satu) buah helm LTD warna putih;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0784650-7 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor Rekening 106-00-0784650-7 atas nama Darma S.E;
- 1 (satu) buah lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rekening 0221611852 periode Januari 2017 atas nama Darma S.E;
- 2 (dua) tabungan BCA dengan nomor Rekening 0221611852 atas nama Darma, SE;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081263319438;

Hal. 88 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy A3 dengan nomor 08126004000;
- 1 (satu) unit Handpone merk Redmi 3 warna Gold;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat wana putih dengan nomor 08227360822 dan 081263308008;
- 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna Gold dengan nomor 082238956232;
- 1 (satu) unit kijang Inova warna hitam tahun 2011 dengan nomor BK-1133-MD;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Thosiba 32 GB warna putih yang berisikan rekaman Café Resto Warung The Guardian di Jalan Rotan I Nomor 123 Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Baru;
- 1 (satu) buah baju kotak-kotak merk Nevada;
- 1 (satu) potong celana Jeans merk Nevada;
- 1(satu) pasang sanda jeans coker warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam BK-3577-AGN;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk ditetapkan dalam perkara atas nama Candra Alias Ayen ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, oleh : Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, SH.MH., dan Syafril Pardamean Batubara,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang Terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Eridawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Joice V Sinaga, SH., Aisyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Tengku Oyong, SH.MH.,

Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH.,

Hal. 89 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn



d.t.o

Syafril Pardamean Batubara, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Eridawati, S.H., M.H.,

Hal. 90 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1989/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)